

**טיוטה עצמאית — אין לה קשר למפלגות.** האתר אינו מטעם ביחד, ישראל ביתנו, הדמוקרטים או ישרא, והטקסטים בו לא אושרו על ידן. הם נוסחו מתוך עמדותיהן הפומביות, ברוח מסמך העקרונות של ראשי המפלגות (26.9.2026).

בית

מסמך מחלוקות · עודכן 2.10.2026

## מחלוקות וחלופות

### בכל התוצרים

כל נושא שנוי במחלוקת: עמדת כל מפלגה עם מקור, הנוסח שנבחר, החלופות, ורשימת ההכרעות הנדרשות מראשי המפלגות.

### במבט אחד

#### הוכרעו

33 נקודות שהוכרעו במטה או הוסכמו בין הנציגים — טעונות אישור

#### פתוחות

21 נקודות להכרעת ראשי המפלגות

#### לכל נקודה

ברירת המחדל, עמדת כל מפלגה והחלופות

## איך נקבע המכנה המשותף ומה נדרש להכרעה

כלל ההכרעה שהנחה את צוות הניסוח פשוט: מה שכל ארבע המפלגות — ביחד, ישראל ביתנו, הדמוקרטים וישרא! — מסכימות עליו נכנס לחוקה כנוסח מחייב. עמדה של שלוש מפלגות, כשהרביעית ללא עמדה ואינה מתנגדת, נכנסת אף היא. כל השאר טעון הכרעה.

בנושא שנוי במחלוקת נוסח הסעיף לפי המכנה המשותף הצר ביותר, או כעיקרון שמפנה לחוק ("כפי שייקבע בחוק"), והחלופות נרשמו כאן ולא בחוקה. בנושא שאין עליו עמדה של אף מפלגה נשמר הדין הקיים בניסוח מינימלי, בלי להמציא מדיניות. המחלוקת המדינית — שטחים, גבולות, מדינה פלסטינית — לא נכנסה לחוקה כעמדה מהותית אלא כהליך בלבד.

העמדות נלקחו ממצעי המפלגות, ממסמכי מפלגה שפורסמו, מראיונות של ראשי המפלגות ומתשובות המפלגות לשאלוני ynet וידיעות אחרונות מספטמבר 2026. אלה מקורות לגיטימיים לניסוח, אך אינם התחייבות משפטית של המפלגות; כל ציטוט מובא עם הדובר, המקור והתאריך, ומקור שאין לו תאריך בתיק המחקר (מסמך עבודה שאינו מפורסם) מצוטט כפי שהוא מופיע שם. במקום שיש סתירה בין תיק המחקר לבין ממצאי האימות מיום

29.9.2026 ("דוח האימות", גם הוא מסמך עבודה שאינו מפורסם), ממצאי האימות גוברים. לפיהם, מתווה השירות של ישראל! הוא עד 3% מכל מחזור שנתי, לא 30%, ועמדת ביחד בענייני זוגיות היא "מסלול אזרחי לרישום זוגיות", לא "נישואים אזרחיים".

מספרי הסעיפים במסמך זה תואמים לנוסח החוקה המאוחד (**חוקה - טיוטה מלאה**, סעיפים 1-100); בפרק "הגבלת כהונת ראש הממשלה" ההפניות לסעיפים הקטנים של ס' 50 מתייחסות לנוסח הסעיף מ-30.9.2026, כמצוין שם. המסמך מציג לכל מחלוקת את עמדת כל מפלגה, את הנוסח שנבחר לחוקה ואת החלופות שנדחו. חלקו האחרון מרכז את ההכרעות הנדרשות מראשי המפלגות לפני הגשת הטיוטה.

המסמך מכסה גם את שאר תוצרי קבוצה ב'. שורות 1-19 בטבלה שלהלן עוסקות בחוקה עצמה; הן נדונות בשלושת הפרקים שאחרי הטבלה ("מחלוקות חוקתיות ניתנות לגישור", "דת ומדינה וחובת השירות", "זהות ושוויון") ובשני הפרקים שלפני רשימת ההכרעות. פרק "הגבלת כהונת ראש הממשלה" מתעד את המחלוקות בהצעת חוק היסוד (**הצעת חוק יסוד - הגבלת כהונה**) ואת ההתאמות שהיא מחייבת בחוקה, ושורות 20-24 בטבלה שייכות לו. פרק "ועדת חקירה ממלכתית" מתעד את המחלוקות בטיטת החלטת הממשלה להקמת הוועדה ובחלופה בחוק (**ועדת חקירה ממלכתית**), ושורות 25-33 בטבלה שייכות לו. פרק "קווי היסוד" מתעד את המחלוקות בקווי היסוד לממשלה (**קווי היסוד לממשלה**), ושורות 34-47 בטבלה שייכות לו. פרק "חוק השוויון בנטל" מתעד את תוצאות המשא ומתן בין נציגי המטה על חוק השוויון בנטל (**הכרעה - היקף הדחייה**), ושורות 48-52 בטבלה שייכות לו. פרק "תוכנית 100 הימים" מתעד את המחלוקות בתוכנית 100 הימים (**תוכנית 100 הימים**), ושורות 53-59 בטבלה שייכות לו. פרק "השלמות ותיקונים" מרכז שתי הכרעות מיום 1.10.2026 ואת התיקונים שנעשו בחוקה כדי שתתאים לשאר המסמכים, ושורות 60-61 בטבלה שייכות לו.

## טבלת המחלוקות במבט אחד

| # | נושא                  | ביחד                          | ישראל ביתנו                               | הדמוקרטים                                      | ישראל!                      | מה נכנס לחוקה                                                               |
|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | דרך קבלת החוקה        | בכנסת; ההכרזה ראשונה          | משאל עם, שאלה אחת                         | בכנסת (משתמע)                                  | "הסכמה רחבה"; צוות מקצועי   | כנסת ברוב שבס' 92 ומשאל עם (ס' 95) —<br><b>הוכרע 30.9.2026</b>              |
| 2 | הרוב לתיקון           | 71                            | 80                                        | 61 בראשונה, שני שלישים אחר כך                  | —                           | 80 (ס' 92) —<br><b>הוכרע 29.9.2026</b>                                      |
| 3 | היועץ המשפטי לממשלה   | ביטול חוק יולי 2026 (יש עתיד) | ייצוג עצמאי לממשלה; גינה את חוק יולי 2026 | חוות דעת מחייבות; ביטול חוק יולי 2026          | גינה את חוק יולי 2026       | מעמד ועצמאות; חוות דעת וייצוג בחוק (ס' 69-70); חוק יולי 2026 בטל (ס' 99(ה)) |
| 4 | ערכאת הביקורת החוקתית | תוסדר בחוק יסוד: החקיקה       | בית משפט לחוקה                            | בג"ץ מורחב ברוב רגיל; נגד פסקת התגברות "גורפת" | "מתוקן ומאוזן"; נגד התגברות | הרכב חוקתי של 11 שופטי העליון (ס' 65)                                       |
| 5 | ביקורת על תיקוני חוקה | —                             | —                                         | פסילת חוקי יסוד במקרים חריגים                  | —                           | שתיקה: סמכות לבחון הליך ורוב בלבד (ס' 66)                                   |

| #  | נושא                      | ביחד                                                          | ישראל ביתנו                       | הדמוקרטים                                 | ישר!                                                                      | מה נכנס לחוקה                                                                                   |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | היקף הפטור מגיוס          | אפס; "אין מכסות ואין יעדים"                                   | אפס; חובה מגיל 18                 | חובה לכולם                                | דחייה שנתית מתחדשת לעד 3% מכל מחזור (כ-30% מהמחזור החרדי), עם חיול והכשרה | איסור פטור קבוצתי; דחייה אישית לפי אמות מידה שוויוניות בחוק (ס' 30)                             |
| 7  | סנקציות על משתמטים        | שלילת תקצוב                                                   | איסור יציאה, קצבאות, שירות המדינה | —                                         | שלילת הטבות; דין פלילי                                                    | הפניה לחוק בלבד, בכפוף לפסקת ההגבלה (ס' 33) — <b>הוכרע 29.9.2026</b>                            |
| 8  | שבת ותחבורה ציבורית       | החלטה מקומית                                                  | החלטה מקומית                      | מלאה בכל הארץ (ynet 31.8.2026)            | אוטונומיה לרשויות                                                         | סמכות מקומית (ס' 78)                                                                            |
| 9  | נישואין זוגיות            | מסלול אזרחי לרישום זוגיות                                     | נישואים וגירושים אזרחיים          | "הזכות לנישואין"; נישואים אזרחיים לכל זוג | —                                                                         | זכות להינשא; מסלול אזרחי לרישום זוגיות ונישואין לצד הדתי, בחוק (ס' 15)                          |
| 10 | רבנות, מועצות דתיות, גיור | סוף הבלעדיות של הרבנות; גיור בידי רבני קהילה; כשרות בינלאומית | רב ראשי אחד; ביטול המועצות        | גיור אזרחי; הכרה בגיורים מכל הזרמים       | —                                                                         | שוויון בשירותי דת; ארגון בחוק (ס' 79)                                                           |
| 11 | חוק הלאום                 | לאום עם "שוויון לכל האזרחים"                                  | —                                 | להחליף או לתקן                            | —                                                                         | ס' 1 בלשון ההכרזה; לא בוטל במפורש (ס' 97)                                                       |
| 12 | זכויות חברתיות            | —                                                             | "5 מ"מ"                           | חוק יסוד                                  | —                                                                         | מימוש הדרגתי (ס' 24)                                                                            |
| 13 | כהונה תחת כתב אישום       | —                                                             | —                                 | איסור מוחלט                               | "חוק הנאשם" (יורם כהן, ynet 9.8.2026, כותרת)                              | הסדר בחוק (ס' 52); בקווי היסוד 6.8 — חוק הנאשם לראש הממשלה — <b>צר</b> — <b>הוכרע 1.10.2026</b> |
| 14 | תקרת שרים                 | "נסגור שבעה משרדים"                                           | הגבלה                             | צמצום משרדים                              | צמצום משרדים                                                              | תקרה בחוק, שריון ברוב חברי הכנסת (ס' 46)                                                        |
| 15 | תקציב = בחירות            | —                                                             | ביטול הכלל                        | —                                         | —                                                                         | סטטוס קוו בהפניה לחוק (ס' 37ג)                                                                  |
| 16 | רוטציה / ראש ממשלה חלופי  | —                                                             | —                                 | —                                         | מתנגד                                                                     | נוסח ניטרלי: "תפקידים נוספים בממשלה ייקבעו בחוק" (ס' 45)                                        |

| #  | נושא                                          | ביחד                                                  | ישראל ביתנו                                       | הדמוקרטים                                  | ישר!                                             | מה נכנס לחוקה                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | שטחים / מדינה פלסטינית                        | נגד "בשום קונסטלציה"                                  | ריבונות בשטחי C; פירוק הרשות                      | היפרדות; מדינה עתידית מפורזת               | "לא עומדת על הפרק"                               | הליך בלבד (ס' 93)                                                                                                                                               |
| 18 | ירושלים                                       | —                                                     | —                                                 | "גבולות קבע" (מדיני)                       | —                                                | סטטוס קוו בלי גבולות (ס' 6א) —<br><b>הכרעה נדרשת</b>                                                                                                            |
| 19 | מעצרים מנהליים לפשיעה                         | —                                                     | בעד, נגד ראשי ארגוני פשע                          | —                                          | —                                                | לא נכנס; "לפי חוק" ופסקת ההגבלה (ס' 20, 23)                                                                                                                     |
| 20 | משך הגבלת כהונת ראש הממשלה                    | 8 שנים (אתר ביחד, 2026); "הארוך מביניהם" (תזכיר 2025) | שתי קדנציות (סרוגים) 12.2024; הארץ (17.8.2026, ת) | 8 שנים ("תקרה")                            | שתי קדנציות                                      | "הארוך מביניהם" כנוסחת גישור (ס' 50א); הצעת חוק היסוד, ס' 6א(א);<br><b>הכרעה נדרשת</b><br><b>הוכרע 30.9.2026</b>                                                |
| 21 | השלמת הכהונה אחרי שמונה שנים                  | השלמת הקדנציה (תזכיר 2025)                            | אין עמדה                                          | "תקרה" (ספק)                               | אין עמדה מפורשת                                  | השלמה עד כינון ממשלה חדשה, אך לא בתקופה מלאה שלישית (ס' 6א(ב)–ג),<br><b>הצעת גישור</b> (ג);<br>ס' 50(ב) לחוקה תואם לכך;<br><b>הכרעה נדרשת</b>                   |
| 22 | צינון ואיפוס                                  | צינון 8 שנים; איפוס אחרי 4 שנים (תזכיר 2025)          | אין עמדה ("שתי קדנציות בלבד": אולי לכל החיים)     | אין עמדה ("תקרה": אולי לכל החיים)          | אין עמדה                                         | צינון 8 שנים ואיפוס אחרי 4 (ס' 6א(ד), ה(3)); ס' 50(ג), (ד)–(3); בכפוף לבירור                                                                                    |
| 23 | חסימת עקיפה בתקופת הצינון (רוטציה, ממלא מקום) | אין עמדה                                              | אין עמדה                                          | אין עמדה                                   | נגד רוטציה ונגד ראש ממשלה חלופי (הארץ 17.9.2026) | חסימה בלשון תפקודית והקפאת המניין, בלי לנקוב במוסד (ס' 6א(ד)–(3), (ה)–(4), חלופי (ה)–(4), (ה)–(4);<br><b>הצעת גישור</b> (                                       |
| 24 | שריון הגבלת הכהונה                            | 71 (לחוק יסוד: החקיקה, כפשרה)                         | 80 (לחוקה)                                        | 61 בראשונה, שני שלישים אחר כך (לחוקי יסוד) | —                                                | 80 בקריאה השנייה והשלישית, רוב חברי הכנסת בראשונה (ס' 6א(ו)); בחוקה ממילא 80 (ס' 92) —<br><b>הוכרע 30.9.2026</b> ;<br>השריון נכלל גם בקבלה ברוב חברי הכנסת בלבד |
| 25 | ועדת החקירה: התקופה הנבדקת                    | —                                                     | "המחדלים" שקדמו לטבח" (בלי תאריך)                 | —                                          | "העשור שלפניו" (10 הצעדים);                      | "בשנים שקדמו", בזיקה לכשלים, בלי תאריך (החלטה, ס' 2(ב)) —<br><b>הוכרע 30.9.2026</b>                                                                             |

| #  | נושא                                                   | ביחד                                       | ישראל ביתנו                                              | הדמוקרטים                   | ישר!                                                           | מה נכנס לחוקה                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                        |                                            |                                                          |                             |                                                                | מסיום "צוק<br>איתן" (טיוטה)                                                                                                   |
| 26 | ועדת<br>החקירה:<br>פירוט<br>הנושאים<br>והחטופים        | —                                          | הדרג המדיני,<br>הצבאי<br>והמודיעיני                      | —                           | רשימת<br>נושאים, ובהם<br>ניהול<br>המלחמה<br>וסוגיית<br>החטופים | הגדרה כללית, ושלושה<br>דרגים כדוגמה; "ניהול<br>המלחמה" נכלל (ס' 2(א))<br>— הוכרע 30.9.2026                                    |
| 27 | ועדת<br>החקירה:<br>אחריות<br>אישית                     | ייחוס פוליטי<br>(בנט,<br>18.9.2026)        | "ייתכן מנדט";<br>"נחייב אותה<br>להוציא מסקנות<br>אישיות" | ייחוס פוליטי<br>(רייטן)     | ייחוס פוליטי<br>(איזנקוט)                                      | חלק מנושא החקירה,<br>בכפוף לס' 15 (ס' 2(ג));<br>חובת מסקנות — חלופה<br>— הוכרע 30.9.2026                                      |
| 28 | ועדת<br>החקירה:<br>הכסף<br>הקטארי                      | קשר לאחריות<br>(בנט,<br>18.9.2026)         | קשר לאחריות<br>(ליברמן,<br>18.9.2026)                    | —                           | —                                                              | הנוסח הכללי של ס' 2(ב);<br>הזכרה מפורשת —<br>חלופה —<br>— הוכרע 30.9.2026                                                     |
| 29 | ועדת<br>החקירה:<br>התייעצות<br>במינוי ומספר<br>חברים   | —                                          | "ככתבו<br>וכלשונו"                                       | —                           | התייעצות עם<br>סגן הנשיא,<br>נשיא המדינה<br>ויו"ר הכנסת        | החוק ככתבו; שלושה<br>חברים, ואפשרות<br>לחמישה לפי הודעת נשיא<br>בית המשפט העליון<br>והחלטת הממשלה (ס' 3)<br>— הוכרע 30.9.2026 |
| 30 | ועדת<br>החקירה: דוח<br>ביניים<br>ומועדים               | —                                          | —                                                        | —                           | "מסגרת<br>זמנים" (•)                                           | אין; בקשה לשקול —<br>חלופה —<br>— הוכרע 30.9.2026                                                                             |
| 31 | ועדת<br>החקירה: גוף<br>חקירה חלופי                     | "מצג שווא"                                 | "ועדת חבלה"<br>(•)                                       | "תפורק לאלתר"               | "ועדת חקירה<br>פוליטית"                                        | דחייה והתנגדות לרציפות<br>(ס' 7); פירוק גוף שהוקם<br>— חלופה —<br>— הוכרע 30.9.2026                                           |
| 32 | ועדת<br>החקירה:<br>גבולות<br>המלחמה                    | —                                          | —                                                        | —                           | "ניהול<br>המלחמה"                                              | הוועדה תפרש; "עד יום<br>החלטה זו" — חלופה —<br>— הוכרע 30.9.2026                                                              |
| 33 | ועדת<br>החקירה:<br>החלטה או<br>חוק                     | החלטה;<br>הצעות חוק<br>(פ/4618,<br>פ/6215) | "ככתבו";<br>הצעות חוק<br>(פ/4667,<br>פ/6308)             | החלטה; הצעת<br>חוק (פ/5690) | "מכוח חוק<br>ועדות חקירה"                                      | החלטת ממשלה; חוק<br>ייעודי — חלופה —<br>— הוכרע 30.9.2026                                                                     |
| 34 | קווי היסוד:<br>מנגנון<br>ההכרעה<br>בקואליציה<br>ונעילה | אין עמדה                                   | אין עמדה                                                 | אין עמדה                    | אין עמדה                                                       | מחלוקות ושאלות שקווי<br>היסוד אינם מכריעים בהן<br>— בהסכמת ראשי ארבע<br>המפלגות; השאר לפי<br>ההסכם הקואליציוני (קווי          |

| #  | נושא                                                                          | ביחד                                       | ישראל ביתנו                                                                                                                          | הדמוקרטים                                                                                    | ישר!                                                                                                   | מה נכנס לחוקה                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | הדדית<br>בנושא<br>המדיני                                                      |                                            |                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                        | היסוד 0.4, 12.5,<br>— (● הצעת גישור)<br>הוכרע 30.9.2026                                                                                                                                 |
| 35 | קווי היסוד:<br>הרכבת<br>הממשלה                                                | מועמד מוסכם<br>של הגוש<br>אחרי<br>הבחירות  | המפלגה<br>הגדולה (עיקרון<br>1); מאוחר יותר<br>"אסטרטגיה<br>גושית"                                                                    | אין עמדה                                                                                     | ראש המפלגה<br>הגדולה (ת);<br>נגד רוטציה                                                                | קווי היסוד אינם עוסקים<br>בה; ראשי המפלגות סיכמו<br>לדון בה אחרי הבחירות                                                                                                                |
| 36 | קווי היסוד:<br>ביטול חוק<br>יולי 2026                                         | התחייבות<br>לביטול<br>(אלהרר, יש<br>עתיד)  | גינני; עיקרון 6<br>קרוב לתוכן<br>החוק                                                                                                | התחייבות לביטול<br>(רייטון)                                                                  | גינני (איזנקוט)                                                                                        | ביטול והסדרה בחוק (קווי<br>היסוד 6.6) —<br>הוכרע 30.9.2026,<br>לפי הרוב; המועד: בהקדם<br>אחרי כינון הממשלה, בלי<br>חקיקה לפני כן —<br>הוכרע 1.10.2026                                   |
| 37 | קווי היסוד:<br>ביטול תיקון<br>2025<br>לחוק-יסוד:<br>השפיטה<br>והרכב<br>הוועדה | ביטול                                      | ליברמן חתום<br>על ההצהרה<br>מ-27.3.2025:<br>"בממשלה<br>הבאה נדאג<br>שהחוק...<br>יבוטל"; "איזון<br>מחדש בין<br>הרשויות"<br>(עיקרון 7) | ביטול כל חוקי<br>ההפיכה (ת);<br>"חזרה להרכב<br>הקודם"                                        | ביטול                                                                                                  | ביטול (● 4/4) —<br>הוכרע 1.10.2026;<br>ההרכב הקודם עד להסדר<br>חוקתי (● צר)<br>(קווי<br>היסוד 6.3)                                                                                      |
| 38 | קווי היסוד:<br>עזה                                                            | "חיסול<br>החמאס";<br>"נביא לפירוק<br>חמאס" | "חייבים לחסל<br>את חמאס";<br>כיבוש מלא עד<br>למיגור שלטונו,<br>ואז העברת<br>האחריות לגורם<br>בינלאומי                                | פירוז מנשק<br>התקפי; "נטרול<br>תשתיות חמאס";<br>ממשל אזרחי מתון<br>ומסגרת<br>ערבית-בינלאומית | "ארגון טרור<br>שצריך<br>להשמיד<br>אותו" (תנאי<br>לשותפות);<br>התניית<br>השיקום<br>בהתפרקות<br>מנשק (ת) | ארגון טרור שצריך<br>להשמיד אותו (● +3);<br>פירוקו ככוח צבאי ושלטוני<br>(● 4/4); פירוז מנשק<br>התקפי (● +3) (קווי<br>היסוד 7.2); הדרך — לא<br>נכללה, ותוכרע לפי 0.4 —<br>הוכרע 30.9.2026 |
| 39 | קווי היסוד:<br>איראן                                                          | "אסטרטגיית<br>התמנון"                      | חיסול תוכנית<br>הגרעין<br>(▲, 4.2025)                                                                                                | הסכם גרעין<br>בפיקוח חודרני                                                                  | אין עמדה                                                                                               | פעולה נגד האיום<br>האיראני ותוכנית הגרעין<br>הדרך — לא<br>נכללה, ותוכרע לפי 0.4<br>(קווי היסוד 7.3) —<br>הוכרע 30.9.2026                                                                |

| #  | נושא                                                            | ביחד                                                                                                            | ישראל ביתנו                                            | הדמוקרטים                                                              | ישר!                                                                                                               | מה נכנס לחוקה                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | קווי היסוד: הרשות הפלסטינית                                     | אין עמדה                                                                                                        | "ארגון טרור"; פירוק                                    | "השותפה הטבעית"; רפורמות בפיקוח בין-לאומי                              | רפורמות; הפסקת התשלומים למחבלים (לפי דוח המחקר)                                                                    | לא נכלל; הכרעה לפי מנגנון 0.4 (קווי היסוד 12.5)                                                                                                                                                   |
| 41 | קווי היסוד: התיישבות ביהודה ושומרון                             | "בכל מקום בו זה נעשה באופן חוקי"                                                                                | חיזוק ההתיישבות, E1                                    | פינוי מאחזים בלתי חוקיים; "עצירת כל מהלכי סיפוח"                       | חיזוק גושים ויישובים חדשים "באופן חוקי"                                                                            | פעולה לפי חוק ואכיפה נגד בנייה בלתי חוקית; עמדת גורמי הביטחון (קווי היסוד 12.2-12.3); המהות — לא נכללה                                                                                            |
| 42 | קווי היסוד: פשיעה — מבנה וכלים                                  | ריסוק משפחות הפשע; עצמאות המשטרה                                                                                | מטה לאומי; בתי משפט ייעודיים; מעצרים מנהליים ורוגלות   | כוח משימה; בתי משפט ייעודיים; תיק ביטחון הפנים; מצב חירום בשבוע הראשון | קבינט לאומי                                                                                                        | גוף לאומי מתאם מאבק נחרץ (קווי היסוד 7.6); הכלים — לא נכללו                                                                                                                                       |
| 43 | קווי היסוד: לימודי ליבה — מימון מוסד שאינו מלמד ליבה ולוח זמנים | "או 100% ליבה, או 0% תקצוב"; רק הזרם הממלכתי (כללי, דתי וחרדי) יתוקצב; כל התלמידים החרדים בליבה מלאה תוך 8 שנים | חובה בכל המוסדות; מוסד שלא ילמד ליבה במלוואה לא יתוקצב | מערכת חינוך ממלכתית אחת; תקצוב לכל תלמיד לפי קריטריונים זהים           | ליבה כתנאי למימון ציבורי מלא; תקצוב מופחת משמעותית למי שלא עומד בתקן; הצטרפות מוסדות חרדיים למערכת החרדית הממלכתית | ליבה בכל המוסדות; מימון ציבורי מלא דרך מערכת החינוך הממלכתית (קווי היסוד 30.9.2026); ובכלל זה ממלכתית-חרדית ובלי לוח זמנים ובלי הכרעה במימון מוסד שמחוץ למערכת (קווי היסוד 9.1) — הוכרע 30.9.2026 |
| 44 | קווי היסוד: גיל רך — סבסוד מותנה                                | מיצוי כושר השתכרות כתנאי                                                                                        | שני הורים ב-125% משרה לפחות                            | חינוך לגיל הרך לכלל האוכלוסייה                                         | הרחבת הסבסוד להורים משרתים ועובדים                                                                                 | השקעה והיצע איכות ופיקוח (קווי היסוד 9.2); ההתניה — לא נכללה                                                                                                                                      |
| 45 | קווי היסוד: קצבת הזקנה — מנגנון                                 | הצמדה לשכר הממוצע                                                                                               | השלמה לשכר המינימום                                    | עדיפות לקשישים                                                         | הגדלה לנמוכי הכנסה; "מנגנון קבע"                                                                                   | השקעה הגדלת הכנסת ותיקים שהכנסתם נמוכה (קווי היסוד 9.5); המנגנון — לא נכלל                                                                                                                        |
| 46 | קווי היסוד: דיור — אמצעים                                       | 100 אלף דירות להשכרה ארוכת טווח;                                                                                | שכירות ארוכת טווח                                      | רשות לדיור בר-השגה; איסור גלגול דמי תיווך; שחרור קרקעות                | מגורים בשכירות; התחדשות עירונית                                                                                    | היצע דיור; ארוכת טווח והתחדשות עירונית (קווי היסוד 46)                                                                                                                                            |

| #  | נושא                                               | ביחד                                              | ישראל ביתנו                                              | הדמוקרטים                                                     | ישר!                                                                  | מה נכנס לחוקה                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                    | התחדשות עירונית                                   |                                                          |                                                               |                                                                       | 8.4-8.6); האמצעים האחרים — לא נכללו                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 47 | קווי היסוד: שלטון מקומי                            | ביזור; החלטות החינוך לרשויות                      | סמכות בענייני שבת בלבד                                   | העברת סמכויות; איחוד וצמצום רשויות                            | שותף מרכזי בניהול החינוך                                              | העברת סמכויות, ובכלל זה בחינוך <b>+3</b> (קווי היסוד 11.1); איחוד רשויות — לא נכלל                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48 | שוויון בנטל: דחייה בשל לימוד תורה ומצוינות         | אפס; לימוד תורה בתוך השירות (ישיבות הסדר)         | אפס — "לא ל-30% ולא ל-3%"; נגד מנהלת שתכריע מי לומד תורה | אין עמדה (נטייה לשירות לפני לימוד, הערכה); אין התנגדות להקצאה | עד 3% מכלל המחזור, הקצאה אחת לכל תחומי המצוינות; "לא אגיד אפס לומדים" | ליבה מוסכמת (דחייה אישית, חיול בגיל 18, שנה בכל פעם, גיל מרבי, שירות מלא בסוף, מנהלת במשרד הביטחון, מסלולים משולבים); <b>הוכרע בסבבים 4-6</b><br><b>4/4, גישור</b> : אין דחייה בשל לימוד; מסלול לימוד בתוך השירות — שנה אחת לכל היותר אחרי החיול, ואחריה שירות מלא; צה"ל קובע את המספר; בלי מימון ללימוד (ס' 14 להצעת החוק) |
| 49 | שוויון בנטל: הוראות מעבר (כ-72-80 אלף)             | אין עמדה                                          | אין עמדה                                                 | אין עמדה                                                      | אין עמדה                                                              | הוסכם במשא ומתן: שנתונים לפי צורכי צה"ל; שירות אזרחי במשכי ס' 15; הליכים מושהים בהתייצבות ומבוטלים בסוף השירות; אין הסדרת מעמד בלי שירות                                                                                                                                                                                    |
| 50 | שוויון בנטל: פטור נשים בשל הצהרת דת (ס' 39(ג), 40) | אין עמדה                                          | אין עמדה                                                 | אין עמדה                                                      | אין עמדה                                                              | הוסכם במשא ומתן (הערכה אצל כולם): פטור מצבא בלבד, חובת שירות אזרחי                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 51 | שוויון בנטל: דין פלילי ומעצר                       | "לא צריך מעצרי עריקים"; נגד הקפאת אכיפה           | "קודם כל, יהיה לו רישום פלילי"                           | "אכיפה נורמלית"                                               | "דין פלילי ע"פ חוק"                                                   | ס' 46 נשאר; הסנקציות בנוסף, בלי סדר מחייב; "אמצעי האכיפה העיקרי" — חלופה                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52 | שוויון בנטל: סנקציות שנויות במחלוקת                | עדיפות במקום איסור העסקה; נגד שלילת הכשרה מקצועית | איסור העסקה בשירות הציבורי; כל הקצבאות ותלושי מזון       | אין עמדה                                                      | איסור קליטה חדשה; הכשרה מקצועית                                       | עדיפות למשרתים בשירות הציבורי; קצבאות בתוספת לחוק; שאר החלופות נרשמו                                                                                                                                                                                                                                                        |

| #  | נושא                                             | ביחד                                                                   | ישראל ביתנו                                                       | הדמוקרטים                                     | ישר!                                           | מה נכנס לחוקה                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | 100 הימים: חקיקה לפני כינון הממשלה (חוק) היועמ"ש | ביטול "מיד" (אלהרר)                                                    | גינני; אין התחייבות לביטול                                        | ביטול "בממשלה שלנו" (רייטן)                   | גינני                                          | אין חקיקה לפני כינון הממשלה; ביטול בהקדם אחריו (תוכנית 100 הימים 0.3, 2.2) —<br><b>הוכרע 1.10.2026</b>                                                                                |
| 54 | 100 הימים: סדר החקיקה                            | "חוק הדגל"; "תנאי כניסה"                                               | "החוק הראשון"; "במושב הראשון"                                     | ביטול חוקי ההפיכה "בחודשים הראשונים"          | יישום הדרגתי ("לא יהיה אפשר לעשות את זה באחת") | חוק השוויון בנטל — ההצעה הראשונה; שהממשלה מאשרת; השלמה במושב הראשון; הביטולים במקביל (1.4) —<br><b>הוכרע 1.10.2026</b>                                                                |
| 55 | 100 הימים: שומרי סף                              | "אבחן את כל המינויים"                                                  | זיני "מאוד לא מתאים", בלי התחייבות                                | "נדיח את ראש השב"כ"; "נבחן כל מינוי"          | נגד פיטורים "ביום הראשון" (כהנא)               | אין פעולה ב-100 הימים; שינוי רק בהליך שבדין ולפי 0.4 —<br><b>הוכרע 1.10.2026</b>                                                                                                      |
| 56 | 100 הימים: החוקה — צעד ראשון וחוק משאל העם       | המבוא תחילה ("הצעד הראשון", לפיד)                                      | ועדת מומחים ונוסח מלא בחצי שנה; "חוק משאל עם"; נגד "טלאי על טלאי" | —                                             | צוות מקצועי (לחוקי היסוד)                      | החלטת ממשלה וצוות ניסוח במשרד המשפטים עד יום 30; בלי מועד להנחת המבוא; משאל העם בחוק רגיל (3.2) —<br><b>הוכרע 1.10.2026</b>                                                           |
| 57 | 100 הימים: מועדים של מפלגה אחת                   | 1.1, 1.6, 3.3                                                          | 1.4                                                               | 2.1, 2.4, 4.2, 4.5, 4.6                       | 3.4                                            | המועדים נשארים (א.3, כללים 4–5) —<br><b>הוכרע 1.10.2026</b>                                                                                                                           |
| 58 | 100 הימים: פשיעה — מצב חירום                     | —                                                                      | מטה לאומי (בלי מועד)                                              | "מצב חירום לאומי" וכוח משימה בשבוע הראשון (ת) | "מהלך חירום"; קבינט לאומי                      | הגוף הלאומי בשבוע 1 — מצב חירום — לא נכלל (2.4) <b>+3</b>                                                                                                                             |
| 59 | 100 הימים: כספים קואליציוניים וחוקי הנאשם        | ביטול הכספים "מיידית"                                                  | —                                                                 | חוקי הנאשם; "לא ניכנס לממשלה בלי" (•)         | ביטול הכספים (איזנקוט); חוק הנאשם (יורם כהן)   | נכנסו לקווי היסוד (8.8, 6.8) <b>צו</b> —<br><b>הוכרע 1.10.2026</b> ; ב-100 הימים: הכספים — בהצעת התקציב; חוק הנאשם — בלי מועד                                                         |
| 60 | קווי היסוד: בחינת חוקי הכנסת ה-25 שפגעו במשטר    | "הכול יבוטל" (בנט); "נבטל מיד אותו ואת כל שאר החוקים המושחתים" (אלהרר) | אין עמדה כללית                                                    | "כל חוקי ההפיכה המשטרית" (קריב)               | איזנקוט (ת); ביטול החוק לבחירת שופטים          | בחינה וביטול או תיקון <b>צו</b> (ביחד, הדמוקרטים במפורש; ישר! — במפורש על החוק לבחירת שופטים, ובכלל רק לפי תיאור •); רשימה בתוך 100 הימים, וההחלטה בכל חוק לפי 0.4 <b>גישור</b> (קווי |

| #  | נושא                                              | ביחד                      | ישראל ביתנו                                             | הדמוקרטים | ישר!                          | מה נכנס לחוקה                                                                          |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   |                           |                                                         |           |                               | היסוד 6.7) —<br>הוכרע 1.10.2026                                                        |
| 61 | הטלת הרכבת הממשלה על ראש הסיעה הגדולה (ס') 47(א)) | "מועמד אחד" של הגוש (בנט) | "המפלגה הגדולה" (עיקרון 1); מאוחר יותר "אסטרטגיה גושית" | אין עמדה  | "ראש המפלגה הגדולה ביותר" (ת) | הנוסח הקיים נשאר כברירת מחדל; הסיווג נבחן מחדש —<br>● צר<br>הכרעה נדרשת<br>(1.10.2026) |

# מחלוקות חוקתיות ניתנות לגישור

## דרך קבלת החוקה

**העמדות.** ליברמן דוחה את המסלול הפרלמנטרי: "לא נוכל לכוון חוקה בכנסת ולכן הדרך היחידה היא במהלך תלת שלבי" — אימוץ מסקנות צוות מקצועי, התחייבות ראשי מפלגות הקואליציה, ואז "חקיקת חוק משאל עם... שאלה אחת בלבד – האם אתה תומך בחוקה שגיבש הצוות המקצועי או לא" (ישראל ביתנו, "העם יחליט – חוקה עכשיו", 19.12.2025). ביחד רואה בכנסת את הזירה: "לקבע את מגילת העצמאות כפרק המבוא... ואז להעביר את חוק יסוד החקיקה" (בנט, פודקאסט נדב פרי, ישראל היום, 14.9.2026); "הצעד הראשון יהיה: כנסת ישראל תתכנס ותצביע על מגילת העצמאות כפרק המבוא של החוקה הישראלית" (לפיד, כנס ביחד, ישראל היום, 2.9.2026). הדמוקרטים מניחים קבלה בכנסת ברוב מיוחס (רייטן, התוכנית החוקתית, N12, מאי 2026), וישר! מסתפקת ב"נשאף להגיע להסכמה רחבה בדבר חוקה" (דף המטרות באתר המפלגה) ובעבודה "על בסיס המלצות צוות מקצועי" (תשובה ל-ynet, 22.9.2026).

**הנוסח שנבחר.** ס' 95(א): "חוקה זו תיכנס לתוקף לאחר שנתקבלה בכנסת ברוב האמור בסעיף 92(א) ואושרה במשאל עם"; ס' 95(ב)-(ג) מאפשרים קבלה בשלבים — המבוא ופרק א' תחילה — בלי לחייב אותה, וס' 95(ד) קובע משאל עם בשאלה אחת. הנוסח משלב את שני המסלולים.

**הוכרע (30.9.2026).** ברירת המחדל (ס' 95; קווי היסוד 1.4): קבלה בכנסת ברוב שבס' 92 ואחריה משאל עם; קבלה בשלבים אפשרית ואינה חובה. החלופות שלהלן נשמרות לתיעוד.

## חלופות.

- הכנסת ברוב מיוחס ואחריה משאל עם (חלופה א' בתיק המחקר, חלק 5.3; ברירת המחדל). ליברמן מקבל את משאל העם וביחד את הזירה הפרלמנטרית; המחיר הוא שתי משוכות במקום אחת.
- קבלה בשלבים: ההכרזה תחילה ואחריה שאר הפרקים (חלופה ב'). מרוויחים בנט ולפיד, שהתחייבו לצעד ראשון מהיר; מפסיד ליברמן, המתנגד ל"טלאי על טלאי".
- צוות מומחים משותף — רייכמן, פרידמן וניסים עם נציגי כל המפלגות — שיגבש נוסח אחד (חלופה ג'). מתאים לישר! ולליברמן; מרחיק את ההכרעה מהכנסת ומן המפלגות שרוצות להתחיל מיד. נוסח מלא של מסמך

## הרוב המיוחס

**העמדות.** בנט: "אלה יגידו 68 ואלה 74 ח"כים, נתפשר באמצע על 71" (ישראל היום, 14.9.2026). ליברמן: "לאחר אישורו לא ניתן יהיה לשנות את החוקה אלא ברוב של לפחות 80 חברי כנסת" (ישראל ביתנו, תשובה ל-ynet, 22.9.2026). הדמוקרטים: חוקי יסוד יתקבלו ברוב 61 בקריאה הראשונה ושני שלישים בקריאות השנייה והשלישית (רייטן, N12, מאי 2026); ישר! נמנעת ממספר ומפנה לצוות מקצועי.

**הנוסח שנבחר.** ס' 92(א): "לא תשונה חוקה זו אלא בחוק שנתקבל ברוב של שמונים חברי הכנסת בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, ושכותרתו מציינת במפורש כי הוא תיקון לחוקה"; ס' 92(ב): רוב חברי הכנסת בקריאה הראשונה. ס' 43 וס' 95 מפנים לרוב זה ואינם קובעים מספר משלהם. שני מספרי 80 אחרים בחוקה — הארכת כהונת הכנסת (ס' 36(ג)) ואישור ויתור על שטח בלי משאל עם (ס' 93(ב)) — הם הדין הקיים ואינם תלויים בהכרעה כאן.

**הוכרע (29.9.2026).** נשאר 80 — עמדת הרוב (ישראל ביתנו והדמוקרטים), ובנט הציג את 71 כפשרה ולא כתנאי. החלופות שלהלן נשמרות לתיעוד.

## חלופות.

1. 71 בכל הקריאות. הצעת בנט; מקלה על תיקונים עתידיים ומפסידים ליברמן והדמוקרטים, שרוצים שריון קשיח.
2. 80 לפרקי הזכויות והמשטר ו-71 לשאר הפרקים. פשרה שמכבדת את 71 של בנט במקום שבו הוא רלוונטי; מחירה מדרג שדורש הגדרה מדויקת של "פרק משוריין".
3. 71 בשתי כנסות רצופות. משמר את המספר של בנט ומוסיף ממד זמן במקום גובה; קשה למפלגה שרוצה תיקון מהיר.

## היועץ המשפטי לממשלה

**העמדות.** הדמוקרטים דורשים "עיון חקיקתי של מעמד היועץ המשפטי לממשלה וקביעה מפורשת כי חוות הדעת מחייבות" (רייטן, N12, מאי 2026). ליברמן מבקש "זכות לייצוג משפטי עצמאי לממשלה... ולא להיות תלויה אך ורק ביועץ המשפטי לממשלה" (ישראל ביתנו, מסמך העקרונות לחוקה, 9.9.2025). לביחד ולישר! אין עמדה ידועה על מעמד חוות הדעת.

**חוק יולי 2026.** ב-15.7.2026 אישרה הכנסת העשרים וחמש (51–65) חוק שלפיו חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה אינן מחייבות את הממשלה, והממשלה רשאית לשכור עורכי דין פרטיים לייצוג בעתירות נגדה (הארץ, 15.7.2026). איזנקוט: החוק "קובע תקדים מסוכן שבו הממשלה מציבה את עצמה מעל לחוק" (X). רייטן: "הוא יבוטל בממשלה שלנו כשמשרד המשפטים ינוהל על ידינו". אלהרר (יש עתיד): "כשניבחר באוקטובר נבטל מיד אותו" (הארץ, 12.7.2026). ליברמן גינה: "עוד צעד בניסיון... להשתלט על מערכת המשפט" — אף שעיקרון 6 שלו קרוב לתוכן החוק.

**הנוסח שנבחר.** ס' 69 מעגן את המעמד, המינוי על פי ועדה מקצועית-ציבורית, הכהונה הקצובה והעצמאות; ס' 70(א) מעגן את עצמאות התביעה. השאלות השנויות במחלוקת הופנו לחוק: "(ב) מעמדן של חוות הדעת של היועץ

המשפטי לממשלה כלפי הממשלה, שריה ורשויות המדינה ייקבע בחוק. (ג) ייצוג המדינה והממשלה בפני בתי המשפט, ובכלל זה ההסדר שיחול במקרה של מחלוקת בין הממשלה לבין היועץ המשפטי לממשלה, ייקבע בחוק". ס' 99(ה) (הוראת מעבר) מבטל את חוק יולי 2026 ומחזיר את השאלה לחוק לפי ס' 70 — שתי מפלגות התחייבו במפורש לבטל את החוק (ביחד באמצעות יש עתיד, הדמוקרטים), ושתיים גינו אותו ולא התחייבו לבטלו (ישרא, ישראל ביתנו); אף מפלגה אינה תומכת בו. **הוכרע (30.9.2026):** ס' 99(ה) נשאר, לפי הרוב.

## חלופות.

1. חוות הדעת מחייבות (הדמוקרטים). מחזק את שומרי הסף; ליברמן מפסיד את הייצוג העצמאי.
2. ייצוג משפטי עצמאי לממשלה (ישראל ביתנו). הממשלה מרוויחה חופש פעולה; הדמוקרטים רואים בכך פגיעה בשלטון החוק. קרוב לתוכן חוק יולי 2026 שליברמן עצמו גינה.
3. גישור: חוות הדעת מחייבות פנימית, אך הממשלה רשאית להיות מיוצגת בידי עורך דין אחר כשהיועץ מסרב לייצגה (תיק המחקר, חלק 5.3). כל צד מקבל את עיקר דרישתו; דורש הגדרה של "סירוב".
4. פיצול התפקיד לראש התביעה וליועץ. אף מפלגה לא דרשה זאת בתיק; שינוי מבני שטעון עמדה מפורשת.
5. השמטת ס' 99(ה) והשארת חוק יולי 2026 לביטול בחקיקה רגילה. פותר את המתח אצל ליברמן; מוותר על התחייבות פומבית של שתי מפלגות.

## ערכאת הביקורת החוקתית וביקורת על תיקוני חוקה

**העמדות.** ליברמן: "יש מקום לרפורמות במערכת המשפט, אולם יש לעשות כן אך ורק במסגרת כינון חוקה והקמת בית משפט לחוקה" (ישראל ביתנו, "העם יחליט – חוקה עכשיו", 19.12.2025). הדמוקרטים: סמכות בג"ץ "בהרכב מורחב וברוב רגיל" לבטל חוקים, וכן "לתיקון או פסילת חוקי יסוד מחמת שימוש לרעה בסמכות מכוננת או פגיעה חמורה בערכי המדינה כיהודית ודמוקרטית" (רייטן, N12, מאי 2026). ישרא: "נעגן מנגנון מתוקן ומאוזן לביקורת שיפוטית... (חוק יסוד: השפיטה), לצד חוק יסוד: החקיקה, על בסיס המלצות צוות מקצועי", וכן "מנגנון ההתגברות מעודד חיכוך מיותר... ואין לאמצו בישראל" (תשובה ל-ynet, 22.9.2026); ביחד: חוק יסוד: החקיקה "שיקבע איך מכוננים חוק יסוד ובאיזה רוב, איך ומתי בית המשפט יכול וצריך להתערב" (תשובה ל-ynet, 22.9.2026). ביחד לא השיבה על שאלות פסקת ההתגברות ועילת הסבירות (דוח האימות, פריט 4).

**הנוסח שנבחר.** ס' 65(א): "בית המשפט העליון, בהרכב של אחד עשר שופטים לפחות (בחוקה זו – ההרכב החוקתי), רשאי להצהיר כי חוק, כולו או מקצתו, סותר הוראה מהוראות חוקה זו", ולפי 65(ב) ההצהרה "ברוב דעות של חבריו". ס' 66(א) שותק בשאלת ביקורת התוכן: "ההרכב החוקתי מוסמך לבחון אם הוראה חוקתית, ובכלל זה תיקון לחוקה זו, נתקבלה בהליך וברוב הקבועים בסעיפים 43 ו-92" — בלי לאסור ביקורת אחרת ובלי להתירה. רק הדמוקרטים נקטו עמדה (בעד ביקורת תוכן); הדין הקיים (הלכה פסוקה) מכיר בביקורת תוכן מצומצמת; לכן המכנה המשותף הוא שתיקה. פסקת התגברות לא נכללה ולא נאסרה.

## חלופות.

1. בית משפט לחוקה נפרד (ישראל ביתנו). ליברמן מרוויח מוסד חדש; הדמוקרטים וישרא! חוששים מפוליטיזציה של הרכבו.
2. עיגון מפורש של ביקורת תוכן מצומצמת על תיקוני חוקה — "שימוש לרעה בסמכות מכוננת" (הדמוקרטים). משמר את ההלכה הקיימת בנוסח חוקתי; ליברמן, שדורש "ביצור מעמד חוקי היסוד", עלול לראות בכך פגיעה

במכונן.

3. איסור מפורש על ביקורת תוכן ("לא יצהיר... אלא אם כן לא נתקבלה בהליך וברוב"). הנוסח הקודם של הטיוטה; נדחה משום שאף מפלגה לא דרשה אותו והוא משנה את הדין הקיים בלי בסיס מפלגתי.
4. רוב מיוחס בהרכב החוקתי — למשל שני שלישים — לפסילת חוק. אף מפלגה לא הציעה זאת; מחזק את הכנסת ומחליש את ההגנה על הזכויות.
5. פסקת התגברות. נדחתה: ישר! מתנגדת, והדמוקרטים מתנגדים לפסקה "גורפת"; ביחד וישראל ביתנו ללא עמדה — אין לה רוב בגוש.

## תקציב ובחירות

**העמדות.** ישראל ביתנו בלבד: "ביטול הכלל 'אי העברת תקציב = בחירות'" (מסמך העקרונות לחוקה, עיקרון 2, 9.9.2025). ביחד, הדמוקרטים וישר! — ללא עמדה.

**הנוסח שנבחר.** ס' 37(ג), סטטוס קוו בהפניה לחוק: "לא נתקבל חוק התקציב במועד שנקבע לכך – יחולו ההוראות שייקבעו בחוק, ובכלל זה לעניין כהונתה של הכנסת". הדין הקיים (חוק יסוד: הממשלה ס' 36א — התפזרות אוטומטית) ממשיך לחול כדין חוק מכוח ס' 97(ב), עד שישונה.

## חלופות.

1. תקציב המשך חוקתי ואיסור התפזרות בשל אי-קבלת תקציב (ישראל ביתנו). מייצב ממשלות; מפלגה אחת בלבד, ומחליש כלי לחץ פרלמנטרי על ממשלה.
2. עיגון ההתפזרות האוטומטית בחוקה. אף מפלגה לא ביקשה; מקשיח את הדין הקיים.

# דת ומדינה וחובת השירות

## היקף הפטור מגיוס

**העמדות.** ביחד: "כל אזרח במדינת ישראל יתגייס לצה"ל או יעשה שירות לאומי אזרחי לפי חוק שירות ביטחון, ללא פטורים – זה נכון לערבים ונכון גם לחרדים... אין מכסות ואין יעדים" (תשובה ל-ynet, 16.9.2026); בנט: "אפס פטור" (וואלה, 28.8.2026), ו"גם הקו של ידידי גדי איזנקוט עם פטור ל-30 אחוז - לא. אפס פטור" (ישראל היום, 14.9.2026). ישראל ביתנו: שירות לכולם מגיל 18, צבאי או אזרחי, עם סנקציות, ו"החוקה תחייב נשיאה בנטל" (קווי היסוד, 31.7.2026); הדמוקרטים: חובה לכולם ושירות אזרחי כחלופה. ישר! (דף "שירות ממלכתי לכל" באתר המפלגה, עודכן 19.7.2026; ynet 16.9.2026; איזנקוט, 6.6.2026 N12): "מדי מחזור שנתי תישמר הקצאה של עד 3%... לדיחוי משירות למשך שנה אחת, לצורך לימודי תורה", ב"מיון פתוח, לפי קריטריונים חיצוניים ושיווינויים"; "כלל זכאי הדיחוי יבצעו חיול והכשרה בסיסית"; "חידוש הדיחוי ינתן... בכל שנה, בכפוף לעמידה בקריטריונים". ה-3% מכלל חייבי הגיוס הם כ-30% מהמחזור החרדי (News1, 12.8.2026) — וכך בנט מנסח זאת. המנגנון הוא דחייה אישית ומתחדשת, לא פטור קבוצתי (דוח האימות, פריט 1).

**הנוסח שנבחר.** ס' 30: "(א) כל אזרח ותושב קבע חייב בשירות למדינה, בשירות צבאי או בשירות אזרחי, כפי שייקבע בחוק. (ב) חוק לא יקנה פטור מחובת השירות לציבור שלם או לסוג שלם של אזרחים. (ג) דחיית שירות או פטור ממנו יינתנו לאדם על יסוד נסיבותיו האישיות, לפי אמות מידה שוויוניות שייקבעו בחוק". המילה "בלבד" הוסרה מס"ק (ג), כך שדחייה אישית לפי אמות מידה שוויוניות בחוק — ובכלל זה מצוינות תורנית, כמו מצוינות בספורט, במדעים ובאמנויות — אפשרית; פטור לציבור שלם נותר אסור לפי ס"ק (ב). מתווה ישר! מתיישב עם הנוסח בלי צורך בחריג; המחלוקת עם ביחד וישראל ביתנו היא על עצם קיום ההקצאה, והיא נמסרת לחוק.

## חלופות.

1. איסור מפורש על מכסות ויעדים (ביחד). סוגר את הדלת בפני מתווה ה-3%; ישר! מפסידה את הכלי היחיד שהציעה.
2. תקרה מספרית בחוקה — "עד 3% מכל מחזור שנתי" (ישר!). מעגן את המתווה ומחייב את ביחד ואת ישראל ביתנו במה שדחו בפומבי.
3. הכול לחוק: חובה כללית בלבד, בלי סעיפי משנה (ב)-(ג). הרחב ביותר, אך מוותר על ההישג המשותף של שירות לכולם בלי פטורים גורפים.

## סנקציות על משתמטים

**העמדות.** ליברמן: "תיאסר יציאה מישראל, הם לא יקבלו קצבאות... ולא יהיו רשאים לעבוד בשירות המדינה" (ישראל ביתנו, תשובה ל-ynet, 16.9.2026). בנט: "אני לא עוצר אותו. אני לא משלם לו" (וואלה, 28.8.2026). ישר!: "שלילת הטבות אזרחיות וכלכליות" ו"דין פלילי" (דף השירות באתר; ynet 16.9.2026); הדמוקרטים ללא עמדה מפורטת.

**הנוסח שנבחר.** ס' 33, כפי שצומצם בהכרעה מיום 29.9.2026: "תוצאות אי-קיום חובת השירות ייקבעו בחוק, בכפוף לסעיף 23". הנוסח הקודם פירט שלילת הטבות, קצבאות ותמיכות וסנקציות נוספות לרבות אחריות פלילית; הפירוט ירד לחוק משום שסנקציות הן עניין לחקיקה ולא לחוקה, והעיקרון — שיש תוצאות לאי-שירות — נשמר. איסור יציאה מהארץ לא נכלל: הוא סותר את חופש התנועה בס' 16(ב) ואינו מכנה משותף.

## חלופות.

1. איסור יציאה מהארץ בחוקה (ישראל ביתנו). מעניק לליברמן את הסנקציה שהציע; פוגע בזכות חוקתית ויידרש לעמוד בפסקת ההגבלה.
2. אחריות פלילית כהוראה חוקתית (ישר!). מקשיח את הדין; ביחד, שאמרה "אני לא עוצר אותו", עלולה להתנגד.
3. שלילת הטבות בלבד, ללא סנקציות נוספות. הנוסח הצר ביותר; מפסידות ישראל ביתנו וישר!.

## שבת ותחבורה ציבורית

**העמדות.** בנט: "לתת לכל עיר להחליט על הצביון" (ynet וערוץ 7, 2026), וביחד "מציעים מודל המאזן בין אופייה הלאומי של השבת למאפייני כל יישוב", עם תחבורה לנתב"ג "במודל מבוסס הסכמות ברשויות המטרופוליטיות" (ynet, 31.8.2026). ליברמן: "תחבורה ציבורית בשבת לפי החלטת הרשויות המקומיות" (קווי היסוד, 31.7.2026); ישר!: "הרחבת העצמאות של רשויות מקומיות וקהילות" (10 הצעדים) ו"הרחבת אוטונומיית ההחלטה לרשויות המקומיות" (ynet, 31.8.2026). הדמוקרטים חורגים: העמדה העדכנית והרשמית היא "תחבורה ציבורית מלאה

בשבת בכל הארץ – עירונית, בין-עירונית, לנתב"ג ומערכות הסעת המונים" (ynet, 31.8.2026); המצע הקודם ("תוכנית הנקודות", אפריל 2026) דיבר על "מתכונת מצומצמת" באזורים חילוניים או מעורבים (דוח האימות, פריט 8).

**הנוסח שנבחר.** ס' 78 – סמכות הרשות המקומית להחליט על צביון המרחב הציבורי, ובכלל זה תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים, בלי צורך באישור ממשלתי; הסדרים על-מקומיים (תחבורה בין-עירונית) בחוק. זו עמדת שלוש מפלגות, והדמוקרטים אינם מתנגדים לה: רשות שתבחר תוכל להפעיל תחבורה מלאה, וס' 78(ג) מאפשר הסדר ארצי בחוק.

## חלופות.

1. הסדר ארצי אחיד בחוקה (הדמוקרטים, בעמדתם מ-31.8.2026). מפסידות שלוש מפלגות שהתחייבו לביזור; מרוויח מי שרוצה ודאות ארצית.
2. שתיקה חוקתית והפניה מלאה לחוק. משמר את הדין הקיים, שבו ההחלטה בידי השלטון המרכזי; מוותר על הישג שלוש המפלגות.

## נישואין וזוגיות

**העמדות.** בנט: "אני תומך בנישואים לכל מי שרוצה" (ynet וערוץ 7, 2026); לפיד התחייב לנישואים אזרחיים בכנס "חוקי שגיא" (מאקו, 12.7.2026). ואולם התוכנית הרשמית של ביחד "מציעה מסלול אזרחי לרישום זוגיות במשרד הפנים, ללא תלות בדת, במגדר או בנטייה מינית", ו"אינה משתמשת במונח 'נישואים אזרחיים'" (ynet, 14.9.2026); דוח האימות, פריט 3). ליברמן: "נישואים וגירושם אזרחיים" (קווי היסוד, 31.7.2026), בלי אזכור זוגות מאותו המין; הדמוקרטים: "עיון הזכות לנישואין ולחיי משפחה" (רייטן, N12, מאי 2026) ו"נישואים אזרחיים לכל זוג" (ynet, 14.9.2026). ישר! ללא עמדה; איזנקוט התחייב בכנס "חוקי שגיא" רק ל"חקיקה לשוויון".

**הנוסח שנבחר.** ס' 15: "(א) לכל אדם הזכות להינשא ולהקים משפחה. (ב) המדינה תקיים, לצד הנישואין הדתיים, מסלול אזרחי לרישום זוגיות ונישואין, כפי שייקבע בחוק". הנוסח מכסה את ליברמן (נישואים אזרחיים), את הדמוקרטים (הזכות לנישואין) ואת ביחד (ברית זוגיות / מסלול רישום אזרחי), ומשאיר לחוק את שם המוסד ואת פרטיו.

## חלופות.

1. "נישואין אזרחיים" במפורש בחוקה. הנוסח הקודם של הטיוטה; תואם את ליברמן ואת הדמוקרטים, אך חורג מנוסחת ביחד, שנמנעת מהמונח.
2. הכרה מפורשת בנישואי זוגות חד-מיניים. תואם את "לכל מי שרוצה" של בנט ואת הדמוקרטים; אין לכך עמדה של ליברמן ושל ישר!, וייתכן שיקשה על ישר! להצטרף.
3. ברית זוגיות בלבד, בלי המילה "נישואין". מכנה צר יותר שאינו פוגע במונופול הרבני; מפסידים ליברמן והדמוקרטים, שדיברו במפורש על נישואין.
4. הכול לחוק, בלי סעיף קטן (ב). משאיר את הסטטוס קוו; מוותר על הישג שלוש מפלגות.

## רבנות, מועצות דתיות, גיור

**העמדות.** ליברמן: "רב ראשי אחד לישראל... וביטול המועצות הדתיות" (קווי היסוד, 31.7.2026). הדמוקרטים: "יוקמו מוסדות גיור אזרחיים" ו"הגדרה מחדש של היחסים בין מדינה ודת" (תוכנית הנקודות, אפריל 2026). ישר!: "יהדות מכילה ומכבדת" (10 הצעדים, כללי); ביחד ללא עמדה.

**הנוסח שנבחר.** ס' 79 קובע שוויון במתן שירותי הדת, וארגונם — רבנות, מועצות דתיות וגיור — "כפי שייקבע בחוק". עמדה של מפלגה אחת בלבד בכל פרט אינה מספיקה לעיגון חוקתי.

## חלופות.

1. רב ראשי אחד וביטול המועצות הדתיות בחוקה (ישראל ביתנו). שינוי מבני שאף מפלגה אחרת לא אימצה.
2. עיגון גיור אזרחי (הדמוקרטים). נוגע לחוק השבות ולמעמד האישי; ליברמן וביחד ללא עמדה.
3. שתיקה מלאה. משאיר את הרבנות הראשית והמועצות כפי שהן, בלי אפילו עקרון שוויון בשירות.

# זהות ושוויון

## חוק הלאום

**העמדות.** הדמוקרטים: "החלפת חוק הלאום בחוק יסוד לפי רוח מגילת העצמאות" (תוכנית הנקודות, אפריל 2026), או שוויון "כולל תיקון לחוק יסוד: הלאום" (רייטן, N12, מאי 2026). בנט: המגילה כמבוא "שמסמן מדינת לאום של העם היהודי עם שוויון לכל האזרחים" (ישראל היום, 14.9.2026). איזנקוט: "מדינה יהודית-דמוקרטית עוצמתית וליברלית" ו"ערכי מגילת העצמאות" כתנאי לשותפות (הארץ, 22.9.2026) — בלי עמדה על חוק הלאום (דוח האימות, פריט 2). ישראל ביתנו ללא עמדה עדכנית; מסמך ישן של ליברמן ("לא תאפשר התערבות בסעיף הלאום") לא אומת, וקווי היסוד (31.7.2026) אינם מזכירים את החוק (דוח האימות, פריט 6).

**הנוסח שנבחר.** ס' 1 מנוסח בלשון ההכרזה: "(ב) מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי... (ג) מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין". סעיף "ייחודיות" ההגדרה העצמית מחוק הלאום לא הועתק; חוק הלאום, כשאר חוקי היסוד, מוחלף בחוקה לפי ס' 97 בלי ביטול מפורש. הוראותיו על שפות, סמלים, לוח וימי מנוחה נקלטו כסטטוס קוו (ס' 5, 6, 77).

## חלופות.

1. ביטול מפורש של חוק הלאום (הדמוקרטים). ניצחון סמלי לדמוקרטים; ביחד, שרוצה "מדינת לאום", תתקשה, וישר! וליברמן ללא עמדה.
2. שימור מפורש של חוק הלאום כפרק בחוקה. אף מפלגה בגוש לא ביקשה זאת; מפסידים הדמוקרטים.
3. תיקון חוק הלאום בתוספת סעיף שוויון, כפרק. קרוב לנוסח הנבחר, אך משאיר את סעיפי הייחודיות והשפה כפי שהם.

## שפות וסמלים

**העמדות.** לאף מפלגה אין עמדה על שפות רשמיות או על סמלי המדינה (תיק המחקר, חלק 8; דוח האימות, פריט 10). ס' 5 ו-6 משמרים את הדין הקיים – עברית שפת המדינה, מעמד מיוחד לערבית, דגל, סמל והמנון – בלשון חוק יסוד: הלאום.

## חלופות.

1. השבת מעמד "שפה רשמית" לערבית, כדין שקדם ל-2018. אין לכך עמדה מפלגתית בתיק; יקל על הדמוקרטים ויקשה על ביחד.
2. הפניה מלאה לחוק ללא סעיף שפות. משאיר ריק חוקתי בנושא שהיה מעוגן בחוק יסוד.

## זכויות חברתיות

**העמדות.** הדמוקרטים: "חוק-יסוד: זכויות אזרחיות וחברתיות" לחינוך, בריאות, דיור ו"רמת חיים נאותה" (רייטן, N12, מאי 2026); גולן: "זכויות כלכליות וחברתיות שהן חובת המדינה כלפי אזרחיה, ולא כחסד" (N12). ישראל ביתנו: "5 מ"מים" של ז'בוטינסקי – מזון, מעון, מלבוש, מורה, מרפא – כמחויבות מדינה (אתר המפלגה). ביחד וישר! ללא עמדה.

**הנוסח שנבחר.** ס' 24(א): "המדינה תפעל, במסגרת משאביה ובהדרגה, להגשמת הזכויות שלפי פרק זה; דרכי ההגשמה, היקפה וסדרה ייקבעו בחוק"; ס' 24(ג) מחיל את פסקת ההגבלה (ס' 23) גם על פרק ג'.

## חלופות.

1. זכויות חברתיות אכיפות בבית משפט (הדמוקרטים). מרחיב את הביקורת השיפוטית על התקציב; ביחד וישראל ביתנו לא התחייבו לכך.
2. השמטת פרק ג' כולו. מפסידים הדמוקרטים וליברמן; חוסך מחלוקת על מה שאף מפלגה לא הציבה כתנאי.

## איסור כהונה תחת כתב אישום

**העמדות.** הדמוקרטים: "איסור כהונה תחת כתב אישום" לראש הממשלה, שרים, סגני שרים, יו"ר הכנסת ויושבי ראש ועדות (רייטן, N12, מאי 2026). ישר! יורם כהן, "מקווה שנעביר את חוק הנאשם בממשלה הבאה" (ynet, 9.8.2026, כותרת; ראו פרק "תוכנית 100 הימים"). ביחד וישראל ביתנו ללא עמדה. **הוכרע 1.10.2026:** חוק הנאשם לראש הממשלה נכלל בקווי היסוד 6.8 **צו**.

**הנוסח שנבחר.** ס' 52(ב): סייגי כשירות, "וכן הוראות בדבר השעיה והפסקת כהונה של ראש הממשלה ושל שרים בשל הליך פלילי, ייקבעו בחוק"; ס' 75(ג) מפנה לשם ולסייגי הכשירות של חברי הכנסת (ס' 35(ד), 38(ד)).

## חלופות.

1. איסור חוקתי מוחלט (הדמוקרטים). ודאות מלאה; שלוש מפלגות לא התחייבו לכך.
2. איסור מצומצם לראש הממשלה בלבד. זה תוכן "חוק הנאשם" של הדמוקרטים וישר!, והוא נכלל בקווי היסוד 6.8 כחקיקה **צו**.

## תקרת שרים, רוטציה וראש ממשלה חלופי

תקרת שרים: ישראל ביתנו ("הגבלת מספר השרים וסגני השרים", מסמך העקרונות, 9.9.2025), הדמוקרטים ("צמצום דרסטי במספר משרדי הממשלה", רייטון, N12, מאי 2026) וישר! ("יצומצמו משרדי ממשלה מיותרים", 10 הצעדים) מסכימות על העיקרון, אך אף אחת לא נקבה מספר. ס' 46 קובע תקרה בחוק, שלא תשונה אלא ברוב חברי הכנסת; החלופה — מספר קשיח בחוקה — טעונה מספר מוסכם.

רוטציה וראש ממשלה חלופי: ישר! מתנגדת לרוטציה ולראש ממשלה חלופי: "רוטציה לא עומדת על הפרק, אני מתנגד לראש ממשלה חלופי. זה לא דמוקרטי" (איזנקוט, הארץ, 17.9.2026); לאחרות אין עמדה. ס' 45(א) נוסח בניטרליות, כסטטוס קוו: "הממשלה מורכבת מראש הממשלה ומשרים; תפקידים נוספים בממשלה ייקבעו בחוק" — לא איסור על המוסד ולא עיגון שלו. החלופות: איסור מפורש על ראש ממשלה חלופי (ישר!) או עיגון המוסד בחוקה כדין הקיים; שתיהן טעונות עמדה של יותר ממפלגה אחת.

## הגבלת כהונת ראש הממשלה

הפרק מתעד את המחלוקות שעלו בניסוח הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' \_\_) (הגבלת תקופת כהונתו של ראש הממשלה), 30.9.2026 (**הצעת חוק יסוד - הגבלת כהונה**). הוא מתעד גם את ההתאמות שההצעה מחייבת בסעיפים 47, 50 ו-98 לחוקה. עצם ההגבלה מוסכם על כל ארבע המפלגות, ו"הגבלת כהונה לראש הממשלה" הוא אחד הנושאים שהטילו ראשי המפלגות על קבוצה ב' (מסמך 26.9). על משך ההגבלה המפלגות חלוקות שתיים מול שתיים. פרטי ההסדר מפורשים רק בתזכיר חוק היסוד של בנט מספטמבר 2025. ממצאי האימות מיום 30.9.2026 גוברים על תיק המחקר המוקדם (לפי דוח המחקר לקווי היסוד — מסמך עבודה שאינו מפורסם — סעיפים א.3 ו-6); לכן סומנה הנוסחה "הארוך מביניהם" בס' 50(א) לחוקה ובס' 6א(א) להצעה כנוסחת גישור ולא כ"כל 4".

**הערה:** ההפניות בפרק זה לסעיפים קטנים של ס' 50 לחוקה (ובהן "ס' 50(ד) מתיר השלמה" ו"מוצע לעגן") מתייחסות לנוסח הסעיף מ-30.9.2026. הנוסח הנוכחי של ס' 50 מקביל לס' 6א: (ב) — השלמה, אך לא אחרי שתי תקופות מלאות; (ג) — צינון וחסימות; (ד) — הגדרות וכללי מניין, ובהן תקופה מלאה (ד)5); (ה) — תחולה לפי ס' 98.

## משך ההגבלה

**העמדות.** ביחד, בנוסחה הרשמי העדכני: "כהונת ראש הממשלה תוגבל ל-8 שנים" (אתר ביחד, פרק "הממשל בישראל", ללא תאריך; האתר עודכן 9.2026). בנט: "נקצוב כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים, וזה יחול קודם כל עליי" (N12, 27.4.2026); "סופר חשוב לקצוב את כהונת ראש הממשלה לשמונה שנים" (פודקאסט נדב פרי, ישראל היום, 14.9.2026). קודם לכן, בתזכיר חוק היסוד "תכנית הייצוב לישראל": "הגבלת כהונה לשמונה שנים או שתי קדנציות, הארוך מביניהם" (וואלה, 25.9.2025; וכן ישראל היום, שירית אביטן כהן, 25.9.2025). הדמוקרטים: "תקרת כהונה לראש ממשלה של 8 שנים" (רייטון, התוכנית החוקתית, 17-18.5.2026, N12); "קביעת גבולות זמן וסמכות לתפקידים ביצועיים, ובפרט ראש הממשלה" (תוכנית הנקודות, 4.2026). לפי ynet, "הגבלת

כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים" היא בין התנאים שהמפלגה תדרוש בכל משא ומתן קואליציוני (ynet, 7.7.2026; תיאור העיתון).

ישר!:" כהונתו של ראש הממשלה תוגבל לשתי קדנציות" (10 הצעדים, צעד 7).

ישראל ביתנו, במסמכים הרשמיים, בלי מספר: "כהונה מוגבלת תבטיח חילופי שלטון סדירים ותמנע ריכוז כוח חריג." (עקרונות החוקה, עיקרון 5, עודכן 25.6.2026). ליברמן: "כהונת ראש הממשלה תוגבל לשתי קדנציות בלבד" (סרוגים, 20.12.2024). לפי הארץ, ליברמן "יעמוד על קביעת מגבלה של שתי קדנציות לראשות הממשלה" (הארץ, 17.8.2026; תיאור העיתון).

**הנוסח שנבחר.** ס' 6א(א) להצעה, כלשון ס' 50(א) לחוקה: "אדם לא יכהן כראש הממשלה יותר משמונה שנים או יותר משתי תקופות כהונה מלאות של הכנסת, לפי הארוך מביניהם". הנוסחה לקוחה מהתזכיר של בנט מ-2025, ואינה העמדה העדכנית של אף מפלגה. היא נבחרה כנוסחת גישור **● הצעת גישור**, משום שאינה מקצרת את הכהונה מתחת לאף אחת משתי העמדות. בפועל ההצעה מפעילה אותה כך: ביום שבו מלאו לראש הממשלה שמונה שנים (היום הקובע) הוא משלים את התקופה שבה הוא נמצא, אבל לא אם זו כבר תקופתו המלאה השלישית (ס' 6א(ב)-(ג)). כשהכנסת משלימה את ימיה, שתי העמדות כמעט זהות. ההבדל מתעורר בכנסות קצרות, בתקופות ארוכות מארבע שנים, ובכניסה לתפקיד באמצע כנסת.

**הוכרע (30.9.2026).** נוסח הפשרה, "הארוך מביניהם", נשאר בחוקה (ס' 50(א)) ובהצעת חוק היסוד (ס' 6א(א)). החלופות שלהלן נשמרות לתיעוד.

## חלופות.

- שמונה שנים** (ביחד בנוסח 2026, הדמוקרטים). פשוטה, וקרובה ל"תקרה" של הדמוקרטים. מפסידות ישר! וישראל ביתנו: ראש ממשלה שנכנס באמצע כנסת לא ישלים שתי קדנציות מלאות. ואם לא תאומץ השלמת כהונה, גם ראש ממשלה שכיהן בשתי כנסות ארוכות ייעצר באמצע השנייה.
- שתי קדנציות** (ישר!; ישראל ביתנו). נאמנה ללשון ישר! ולדברי ליברמן, ומאפשרת להשלים שתי כנסות מלאות. בכנסות קצרות היא קצרה בהרבה משמונה שנים. בכנסות ארוכות, או כשראש הממשלה נכנס באמצע כנסת, היא ארוכה משמונה שנים, ולכן מפסידות ביחד והדמוקרטים. היא מחייבת להגדיר מה היא "קדנציה" (כנסת? ממשלה? רק כהונה מלאה?), ואף מפלגה לא הגדירה זאת. היא גם יוצרת תמריץ לאופוזיציה לכפות בחירות מוקדמות כדי "לשרוף" קדנציות.
- הארוך מביניהם** (ברירת המחדל). אף מפלגה אינה מקבלת בדיוק את הנוסחה שלה, אבל אף אחת גם אינה מקבלת פחות ממנה: בכנסות ארוכות ראש הממשלה מקבל שתי קדנציות מלאות, ובכנסות קצרות שמונה שנים. המחיר: שתי המגבלות עלולות להיחרג, שמונה השנים בכנסות ארוכות ושתי הקדנציות בכנסות קצרות. מרוויח ראש הממשלה המכהן. בהצעה החריגה צומצמה: אין השלמה בתקופה מלאה שלישית (להלן).
- הקצר מביניהם**. לא הוצעה בידי אף מפלגה. עומדת במגבלה של כל אחת מהן, אך קשיחה מכולן: בכנסות קצרות ראש הממשלה ייעצר אחרי שתי כנסות, גם אם כיהן רק ארבע שנים. מפסידים ראש הממשלה ויציבות הממשלה.

## השלמת הכהונה ו"תקרה"

**העמדות.** ביחד, בתזכיר 2025: "אם במהלך קדנציה הגיע ראש הממשלה לתקופת כהונתו המירבית, יורשה להשלים את הקדנציה במלואה עד לכינון ממשלה חדשה" (ישראל היום, שירית אביטן כהן, 25.9.2025; בוואלה המשפט מסתיים ב"במלואה"). הנוסח של 2026 ("8 שנים") אינו חוזר על כך, ולא נמצא שחזר בו. הדמוקרטים מדברים על "תקרת כהונה" של שמונה שנים (רייטן), ואפשר לקרוא את המונח כשולל הארכה מעבר לשמונה שנים. ישר! "שתי קדנציות" (10 הצעדים). בהקשר של רוטציה אמר איזנקוט: "ראש ממשלה צריך להיבחר לארבע שנים כדי שיוכל לממש תוכניות" (הארץ, 17.9.2026). לישר! אין עמדה מפורשת על השלמה, ולישראל ביתנו אין עמדה כלל. התקדים: בהצעת 2021 (ה"ח הממשלה 1469, ס' 6א(ג)), "יראו את הממשלה כאילו התפטרה במועד תום התקופה המרבית לכהונה", וראש הממשלה המשיך לכהן עד כינון ממשלה חדשה.

**הנוסח שנבחר.** ס' 6א(ב)-(ג) להצעה • **הצעת גישור**: ראש הממשלה שמלאו לו שמונה שנים (היום הקובע) מוסיף לכהן עד כינונה של ממשלה חדשה. ואולם אם עד היום הקובע כבר כיהן בשתי תקופות כהונה מלאות של הכנסת, רואים את הממשלה כאילו התפטרה ביום הקובע, והוא ממשיך במילוי תפקידו רק עד כינון ממשלה חדשה. הנימוק לפי כלל ההכרעה: אף אחת מהעמדות העדכניות אינה תומכת בכהונה בתקופה שלישית. ישר! וישראל ביתנו תומכות ב"שתי קדנציות", הדמוקרטים ב"תקרה" של שמונה שנים, והנוסח הרשמי של ביחד היום הוא שמונה שנים. לכן המכנה המשותף הצר שולל השלמה בתקופה שלישית, וההשלמה שבתזכיר נשמרת בתוך שתי קדנציות. ההפעלה ביום הקובע, ולא ב"תקופת כהונתו המירבית" שבתזכיר, היא גם היא • **הצעת גישור**: היא מאפשרת לדעת בכל רגע מי ראשי להרכיב ממשלה. ס' 50(ד) לחוקה מתיר השלמה בלי הגבלה, ולכן מוצעת בו התאמה (להלן, "התאמת החוקה").

דוגמה: ראש ממשלה שכיהן בשתי כנסות קצרות, 3.9 שנים כל אחת, ועמד בראש ממשלה שלישית. לפי ברירת המחדל, ביום הקובע (8.0 שנים) רואים את הממשלה השלישית כאילו התפטרה. בלי ההגבלה על ההשלמה היה מכהן עד תום הממשלה השלישית, כ-11.7 שנים.

## חלופות.

1. **השלמה בלי הגבלה**, כלשון תזכיר בנט וס' 50(ד) לחוקה בנוסחו. נאמנה לתזכיר של ביחד ומיטיבה עם ראש הממשלה המכהן. מפסידות ישראל ביתנו, ישר! והדמוקרטים: בכנסות קצרות מתאפשרת כהונה בתקופה שלישית, עד כ-12 שנים.
2. **מודל 2021 בכל מקרה**. ביום הקובע רואים את הממשלה כאילו התפטרה, וראש הממשלה מכהן כראש ממשלת מעבר עד שתיכון ממשלה חדשה. הקרובה ביותר ל"תקרה" של הדמוקרטים. מפסידות ביחד, שהתחייבה בתזכיר להשלמה, וישר!, שלפיה ראש ממשלה "צריך להיבחר לארבע שנים"; ומפסידה היציבות: באמצע הכנסת נפתח הליך הרכבה, וראש הממשלה נשאר בראש ממשלת מעבר עד שיושג רוב אחר.
3. **חסימה מראש**. לא יוטל התפקיד להרכיב ממשלה על מי שהיום הקובע שלו יחול בתוך התקופה המלאה הבאה. לא הוצעה בידי אף מפלגה. סוגרת את המצב שבו ראש ממשלה שכיהן כמעט שמונה שנים מקים ממשלה חדשה ומשלים אותה. מפסידים ראש הממשלה ומפלגתו, והכהונה בפועל עלולה להיות קצרה משמונה שנים.
4. **תקרה קשיחה**. ביום הקובע עובר התפקיד לממלא מקום מקרב השרים עד כינון ממשלה חדשה. לא הוצעה בידי אף מפלגה. מממשת את "התקרה" במובנה המילולי, אבל מעמידה בראש הממשלה מי שהכנסת לא הביעה בו אמון לתפקיד זה.

## כהונה חלקית ו"תקופת כהונה מלאה של הכנסת"

**העמדות.** לאף מפלגה אין עמדה על משמעות "קדנציה" או "תקופת כהונה מלאה" לגבי ראש ממשלה שנכנס לתפקידו באמצע כנסת.

**הנוסח שנבחר.** ס' 6א(ה)(5) להצעה • **הצעת גישור** : תקופה מלאה נמשכת מכינון ממשלה שהיא הראשונה לאחר בחירות ועד כינון הממשלה הבאה שהיא הראשונה לאחר בחירות. סבב של בחירות חוזרות בלי ממשלה הוא חלק מאותה תקופה. כהונה בחלק מתקופה כזו נמנית בשנים בלבד ואינה נחשבת תקופה מלאה. לכן מי שנכנס באמצע כנסת יכול להשלים גם שתי תקופות מלאות אחריה, כל עוד היום הקובע חל בתוך השנייה (בדוגמה של 1.5 שנים חלקיות ועוד 4.4 ועוד 4.4: 10.3 שנים). ומי שכהונתו החלקית ארוכה נעצר אחרי תקופה מלאה אחת (בדוגמה של 3.8 שנים חלקיות ועוד 4.4: 8.2 שנים). הקריאה הזו צרה מהקריאה המילולית של ס' 50(א) לחוקה במקרה השני, ולכן מוצע לעגן את ההגדרה גם בחוקה.

## חלופות.

- כהונה חלקית נחשבת קדנציה.** אין השלמה בקדנציה השלישית, חלקית או מלאה (בדוגמה של 10.3 שנים: 8.0 ועוד תקופת המעבר). קרובה ביותר ל"תקרה" ול"שתי קדנציות" במובן הפשוט. מפסיד מי שנכנס לתפקיד אחרי אי-אמון, חילופים או חדילת קודמו.
- שתי תקופות מלאות כזכות עצמאית.** מי שנכנס באמצע כנסת רשאי להשלים את החלק ועוד שתי תקופות מלאות, גם אם עבר שמונה שנים. קרובה ללשון "שתי קדנציות" של ישר! ושל ישראל ביתנו, ולקריאה המילולית של ס' 50(א). מרוויח מי שנכנס לתפקיד באמצע כנסת. מפסידות ביחד והדמוקרטים, כי הכהונה עלולה לעבור שתיים עשרה שנים.
- הגדרה לפי כנסת** (מכינוס הכנסת עד כינוס הכנסת שאחריה), ברוח ס' 36(א) לחוקה. פשוטה, אבל כל כנסת בסבב של בחירות חוזרות תיחשב בנפרד, וכנסת שהתפזרה מוקדם עלולה שלא להיחשב "מלאה".

## רציפות, איפוס וצינון

**העמדות.** ביחד, בתזכיר 2025: "תקופת הכהונה תיחשב כרצופה גם אם יצא ראש הממשלה לנבצרות זמנית או אם חלפו פחות מ-4 שנים בין תקופות הכהונות." (ישראל היום, 25.9.2025); "ראש ממשלה לא יוכל להתמודד מחדש אלא לאחר 8 שנות צינון" (וואלה, 25.9.2025). התקדים: קריב, כיו"ר ועדת החוקה, שינה בהצעת 2021 את תקופת ה"איפוס" מ-3 ל-4 שנים, "על דעת שר המשפטים סער וראש הממשלה נפתלי בנט" (מעריב, 1.2.2022). לישראל ביתנו, לדמוקרטים ולישר! אין עמדה על רציפות, איפוס או צינון. ואולם את הנוסחאות שלהן ("תוגבל לשתי קדנציות", "תקרת כהונה... של 8 שנים") אפשר לקרוא גם כמגבלה לכל החיים, בלי אפשרות לחזור.

**הנוסח שנבחר.** ס' 6א(ד) ו-6א(ה)(2)-(3) להצעה: תקופות שביניהן פחות מארבע שנים מצטרפות, והזמן שביניהן אינו נמנה • **הצעת גישור** . פער של ארבע שנים או יותר מאפס את המניין. מי שהגיע ליום הקובע אינו חוזר לפני שחלפו שמונה שנים מיום שהשלים את התקופה המרבית, ובתומן מתחיל מניין חדש; האיפוס אינו מקצר את הצינון. מכנה משותף צר (ביחד במפורש), בכפוף לבירור השאלה אם שלוש המפלגות האחרות קוראות את הנוסחאות שלהן כמגבלה לכל החיים.

## חלופות.

- מגבלה לכל החיים.** מי שהגיע לתקופה המרבית לא ישוב לכהן כראש הממשלה לעולם. זו קריאה אפשרית של "שתי קדנציות" ושל "תקרה", אבל אף מפלגה לא אמרה אותה במפורש. היא מרחיקה לחלוטין ראש ממשלה

ותיק. מפסידה ביחד, שקבעה צינור ולא איסור.

2. **איפוס אחרי שלוש שנים**, כבהצעת 2021 בקריאה הראשונה. מקל על חזרה; אין לו עמדה עדכנית.
3. **מניין הפער**. גם הזמן שבין התקופות נמנה בשנות הכהונה. מחמיר עם מי שחוזר תוך פחות מארבע שנים, ומונה שנים שבהן לא כיהן. אין לכך עמדה.
4. **סגירת "היציאה הנקייה"**. ראש ממשלה יכול לצאת מהתפקיד לפני היום הקובע ולחזור אחרי ארבע שנים מחוץ לממשלה, עם מניין חדש ובלי צינור. שתי דרכים לסגור זאת, ואין לאף אחת מהן עמדה מפלגתית: צינור של שמונה שנים לכל מי שכהונתו המצורפת עלתה על מספר שנים מסוים; או אי-מניין הזמן כשר כ"הפסקה". שתיהן מחמירות עם ראש ממשלה ותיק, והשנייה מגבילה בפועל כהונה כשר.

## חסימת עקיפה: רוטציה, ממלא מקום וראש ממשלה בפועל

**העמדות.** ישר! "רוטציה לא עומדת על הפרק, אני מתנגד לראש ממשלה חילופי. זה לא דמוקרטי" (איזנקוט, הארץ, 17.9.2026). לשלוש המפלגות האחרות אין עמדה, וראשי המפלגות "סיכמו ביניהם כי יעסקו בסוגיה רק לאחר הבחירות" (ynet, 26.9.2026; תיאור העיתון). התקדים: לפי דברי ההסבר להצעת 2021, כהונה כראש הממשלה החלופי "אינה בגדר כהונה כראש הממשלה... אין מונים אותה".

**הנוסח שנבחר.** ס' 6א(ד)-(3)-(4) ו-6א(ה)(1), (4) ו-6(ה) להצעה: נמנית רק כהונה בפועל כראש הממשלה, לרבות בממשלת חילופים. **סטטוס קוו**. מהיום הקובע ועד תום הצינור, מי שהגיע ליום הקובע לא יכהן ב"תפקיד המוביל לראשות הממשלה" (תפקיד שהמכהן בו עשוי להתחיל לכהן כראש הממשלה בלי הטלת תפקיד ובלי הבעת אמון חדשים), לא כממלא מקום ראש הממשלה ולא כראש הממשלה בפועל לפי ס' 30(ג) לחוק היסודי: **הצעת גישור**. כהונה בתפקידים אלה אינה נמנית, אבל גם אינה נחשבת "הפסקה" לעניין ארבע שנות האיפוס: המניין מוקפא. **הצעת גישור**. החסימה מנוסחת בלשון תפקודית, בלי לנקוב ב"ראש הממשלה החלופי"; המוסד אינו מבוטל ואינו מעוגן, כמו בס' 45(א) לחוקה. היא נוגעת בהרכבת הממשלה, ולכן נוסחה בהיקף המינימלי הנדרש כדי שההגבלה תעבוד.

## חלופות.

1. **חסימה צרה:** רק אם מועד החילופים חל בתוך תקופת הצינור. מרחיבה את חופש ההרכבה של קואליציות. משאירה סיכון: אם ראש הממשלה יחדל לכהן לפני מועד החילופים, בראש הממשלה יעמוד מי שמנוע מלכהן.
2. **מניין הכהונה כראש ממשלה חלופי.** לא הוצעה בידי אף מפלגה. מבטלת את היתרון שרוטציה נותנת למי שמתקרב לתקרה, ומתיישבת עם התנגדות ישר! לרוטציה. מפסידים השותפים לממשלת חילופים, והיא מונה תקופה שבה האדם לא היה ראש הממשלה.
3. **בלי חסימה על ממלא מקום ובלי הקפאה.** משאירה את הרוטציה ואת מילוי המקום כמסלולי עקיפה: ראש ממשלה אחרי 7.5 שנים יכול לעבור לתפקיד ראש הממשלה החלופי, לכהן בו ארבע שנים, ולחזור עם מניין חדש.
4. **ביטול מוסד ראש הממשלה החלופי** (ישר!). מחוץ להיקף ההצעה; ראו במסמך זה "תקרת שרים, רוטציה וראש ממשלה חלופי".

## תחולה למפרע

**העמדות.** ביחד: "החוק לא יחול רטרואקטיבית, ותוקפו חל מיום העברת החוק בהליך תקין בכנסת ישראל" (חדשות 13, 25.9.2025). ב-2026 אמר בנט: "זוהי יחול קודם כל עליי" (N12, 27.4.2026). הדברים מתיישבים עם אי-התחולה למפרע: ההגבלה תחול עליו מכאן והלאה. לישראל ביתנו, לדמוקרטים ולישר! אין עמדה, ואף אחת מארבע המפלגות לא הציעה למנות כהונות קודמות. התקדים: הצעת 2021, ס' 3. היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט התנגד "נחרצות" לתחולה למפרע, שלדבריו "צפוי להיפסל בבג"ץ" (הארץ, 30.8.2021).

**הנוסח שנבחר.** ס' 2(ב)-(ג) להצעה: כהונה שלפני יום התחילה אינה נמנית (מכנה משותף צר). כהונה שהחלה לפני יום התחילה ונמשכה אחריו, גם בממשלת מעבר, נמנית מיום התחילה בלבד (● **הצעת גישור** , בניסוח כללי). בחוקה, לפי הנוסח המוצע לס' 98(ב), המניין נמשך מיום תחילת ס' 6א, גם אם הסעיף בוטל לפני תחילת החוקה.

## חלופות.

1. **מניין כהונות קודמות.** אף מפלגה לא הציעה זאת. ההגבלה הייתה משפיעה מיד על ראש ממשלה ותיק, אך נוגדת את עמדת ביחד המפורשת ונושאת סיכון משפטי גבוה.
2. **בחוקה: מניין מיום תחילת החוקה אם ס' 6א בוטל לפניה.** מרוויח מי שיכהן כראש הממשלה ביום תחילת החוקה. נפגע העיקרון שההגבלה חלה "מיום העברת החוק" (ביחד), ונפתח תמריץ לבטל את 6א ברוב רגיל לפני כינון החוקה.

## שריון

**העמדות.** אף מפלגה לא נקבה רוב לשינוי הגבלת הכהונה עצמה. ישראל ביתנו: "לא ניתן יהיה לשנות את החוקה אלא ברוב של לפחות 80 חברי כנסת" (תשובה ל-ynet, 22.9.2026). הדמוקרטים: חוקי יסוד ברוב 61 בקריאה הראשונה ושני שלישים בשנייה ובשלישית (רייטן). בנט: 71 לחוק יסוד: החקיקה (ישראל היום, 14.9.2026). ישר! מפנה לצוות מקצועי. המכון הישראלי לדמוקרטיה: את ההגבלה "ניתן יהיה לבטלה בקלות יחסית, בהחלטה של רוב חברי הכנסת" (בלנדר וקיני, 19.4.2026).

**הנוסח שנבחר.** ס' 6א(ו) להצעה: אין לשנות את הסעיף, לרבות את השריון עצמו, "במפורש או במשתמע", אלא ברוב של 80 חברי הכנסת בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, וברוב חברי הכנסת בקריאה הראשונה. זהו המבנה של ס' 92 לחוקה, ולאחר תחילת החוקה ההגבלה משוריינת ממילא ב-80.

**הוכרע (30.9.2026).** הרוב נקבע לפי המספרים שהמפלגות נקבו, גם אם נאמרו במקום אחד בלבד: ישראל ביתנו, 80; הדמוקרטים, שני שלישים (80) בקריאה השנייה והשלישית ו-61 בראשונה. בנט הציע 71 כפשרה, וישר! לא נקבה מספר. הערה (נבדק 30.9.2026): אין כלל מחייב שלפיו הוראת שריון טעונה בעצמה את הרוב שהיא קובעת; השאלה שנויה במחלוקת בספרות (ברק מדינה, "גבולות סמכותה של הכנסת לקבוע הוראות שריון"; דישון, "רוב, מיעוט וכללי הכרעה"; המכון למחשבה ישראלית, 6.8.2024). **הוכרע (30.9.2026):** 80 הוא הרוב לשינוי ההגבלה; ההצעה עצמה מתקבלת ברוב חברי הכנסת (ס' 44), והשריון ייכלל גם אם תתקבל ברוב של פחות מ-80. הסיכון: טענה עתידית שהשריון אינו תקף.

## חלופות שנשמרות לתיעוד.

1. **רוב חברי הכנסת בכל הקריאות (ס' 44), בלי שריון מיוחד.** הדין הקיים. מאפשר לחוקק מיד ברוב של 61, אבל גם לבטל ברוב כזה.
2. **71,** לפי המודל של בנט לחוק יסוד: החקיקה. רף ביניים: נגיש יותר לגוש, ומגן פחות.

3. **שריון עיתוי.** לא הוצע בידי אף מפלגה. תיקון של הסעיף שיש בו הארכה של התקופה המרבית, קיצור של הצינון, צמצום של החסימות או של המניין, או ביטול של הסעיף, לא יחול על מי שמכהן כראש הממשלה ביום קבלתו, ויחול רק מכינוס הכנסת הבאה; תיקון מחמיר חל מיד. אינו דורש רוב מיוחד. תוקפה של החלטת ההוראה על תיקונה שלה טעון בדיקה משפטית. אפשר לצרפו לשריון של 80 אם יוחלט על כך.

## ממשלת מעבר ממושכת

**העמדות.** לאף מפלגה אין עמדה. המכון הישראלי לדמוקרטיה העלה חשש מראש ממשלה שעבר את התקרה, מונע כינון ממשלה חדשה וממשיך לכהן בממשלת מעבר (17.7.2025).

**הנוסח שנבחר.** הדין הקיים **סטטוס קוו**: רציפות הממשלה (ס' 30 לחוק היסוד; ס' 51(ה) לחוקה). ההצעה אינה סוגרת את הפרצה, וגם החריג שבס' 6א(ג) (חזקת התפטרות בתקופה שלישית) אינו סוגר אותה. החסימות שבס' 6א(ד) מבטיחות רק שהממשלה החדשה, כשתכונן, לא תהיה בראשותו.

### חלופות.

1. **הגבלת משך הכהונה בממשלת מעבר אחרי היום הקובע.** למשל: חלפו 180 ימים מהבחירות הראשונות לאחר היום הקובע ולא כוננה ממשלה, יחדל ראש הממשלה לכהן, והממשלה תקבע שר מסיעתו לכהן כראש הממשלה בפועל עד כינון ממשלה חדשה. אין לה עמדה מפלגתית. סוגרת את התמריץ לקיפאון, ומתיישבת עם "חילופי שלטון סדירים" (ישראל ביתנו) ועם "גבולות זמן" (הדמוקרטים), אבל מעמידה בראש הממשלה מי שלא נבחר לכך.

2. **הגבלת הסמכויות של ממשלת מעבר שבראשה מי שהגיע ליום הקובע.** אין לה עמדה מפלגתית. מחייבת להגדיר בחוק סמכויות שהיום נקבעות בהלכה הפסוקה.

## צינון מהכנסת

**העמדות.** ב-2021 ביקשו ישראל ביתנו ותקווה חדשה "סעיף צינון" שימנע ממי שכיהן שמונה שנים גם להתמודד לכנסת. ימינה השיבה: "אין, לא היתה ולא תהיה הסכמה בעניין מניעת ריצה לכנסת... הדבר היחידי שהיה והוסכם הוא הגבלת כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים או שתי קדנציות", והסעיף ירד (הארץ, 9.6.2021 ו-24.6.2021). מסוף 2024 לא נמצאה עמדה של אף מפלגה בעניין.

**הנוסח שנבחר.** אין הגבלה על הזכות להיבחר לכנסת **סטטוס קוו**. ההצעה אינה כוללת הוראה מפורשת על כך, משום שהחסימות בהצעה מנויות במפורש ואף אחת מהן אינה נוגעת בכנסת, ולכן הדין זהה גם בלעדיו.

### חלופות.

1. **צינון גם מהכנסת** (ישראל ביתנו, 2021). מרחיק ראש ממשלה לשעבר מהחיים הפוליטיים ופוגע בזכות להיבחר. ביחד (אז ימינה) התנגדה לכך במפורש ב-2021.

2. **הוראה מפורשת שאין הגבלה.** הדין זהה; מוסיפה ודאות, אבל דוחה בחוק יסוד, בלי צורך משפטי, דרישה שישראל ביתנו העלתה בעבר.

## התאמת החוקה: סעיפים 47(א), 50(ד) ו-98(ב)

**העמדות.** ס' 50 לחוקה נוסח לפי תזכיר בנט. ס' 50(ד) קובע: "הגיע ראש הממשלה לתקופה המרבית במהלך כהונתה של כנסת, ישלים את הכהונה עד כינון ממשלה חדשה". ס' 98(ב) קובע: "כהונה כראש הממשלה בתקופה שקדמה לתחילתה של חוקה זו לא תבוא במניין לעניין סעיף 50". ס' 47(א) מחייב להטיל את ההרכבה תחילה על ראש הסיעה הגדולה. לעניין "המפלגה הגדולה": ישראל ביתנו, עיקרון 1: "המפלגה הגדולה תזכה ראשונה בהרכבת הממשלה – צעד שיבטיח יציבות וימנע סחטנות פוליטית"; מנגד ליברמן: "אבל אנחנו חייבים להפסיק לדבר במונחים של המפלגה הגדולה ולהתחיל לדבר על האסטרטגיה הגושית" (ynet, 11.9.2026). ישראל, לפי תיאור של הארץ: "הגוש צריך להתאחד מאחורי ראש המפלגה הגדולה ביותר" (הארץ, 17.9.2026). בנט: "יום אחרי הבחירות אנחנו מתכנסים כל ראשי הגוש ויוצאים עם מועמד אחד, ואני אכבד את התוצאות" (הארץ, 17.9.2026). לאף מפלגה אין עמדה על התיאום בין החוקה להצעה, וראשי המפלגות "סיכמו ביניהם כי יעסקו בסוגיה רק לאחר הבחירות" (ynet, 26.9.2026; תיאור העיתון).

**הוכרע (30.9.2026).** החוקה הותאמה בשלושת הסעיפים שלהלן (ראו גם הצעת חוק היסוד, פרק "התאמות בחוקה"). ס' 50 בנוסחו הנוכחי תואם במלואו להצעת חוק היסוד (חלופה 2; ראו פרק "השלמות ותיקונים").

1. **ס' 50(ד):** השלמה עד כינון ממשלה חדשה, ואולם מי שהגיע לתקופה המרבית לאחר שהשלים שתי תקופות כהונה מלאות, רואים את הממשלה כאילו התפטרה, והוא ממשיך במילוי תפקידו עד כינון ממשלה חדשה

● הצעת גישור

2. **ס' 98(ב):** כהונה שקדמה לתחילת ס' 6א לחוק-יסוד: הממשלה אינה נמנית, והמניין וההגבלות שנצברו לפי ס' 6א נמשכים בחוקה, גם אם 6א בוטל לפני תחילת החוקה. (1): מכנה משותף צר (ביחד במפורש); (2)–(3):

● הצעת גישור

3. **סייג לס' 47(א):** לא יוטל התפקיד על מי שמנוע לפי ס' 50; היה ראש הסיעה הגדולה מנוע, יטיל הנשיא את התפקיד על חבר כנסת אחר שהסכים לכך, לאחר התייעצות עם הסיעות, אלא אם כן המליצו רוב חברי הכנסת על אחר. **הצעת גישור**. הנוסח נמנע מהכרעה בשאלת "המפלגה הגדולה", בהתאם להחלטת ראשי המפלגות לדון בהרכבת הממשלה רק אחרי הבחירות.

## חלופות.

1. **הנוסח הקודם של ס' 50(ד).** השלמה בלי הגבלה, גם בתקופה שלישית; ראו "השלמת הכהונה ו'תקרה'", חלופה 1.

2. **התאמה מלאה של ס' 50:** עיגון היום הקובע, החסימות מהיום הקובע וההגדרות של "תקופת כהונה" ו"תקופת כהונה מלאה של הכנסת" בחוקה עצמה. חלופה זו היא הנוסח הנוכחי של ס' 50 (ראו "השלמות ותיקונים"). היא מבטיחה שכללי המניין יהיו משוריינים ב-80 ולא יתפרשו כחוק רגיל לפי ס' 97(ב), ומחייבת נוסח ארוך יותר בחוקה.

3. **הנוסח הקודם של ס' 98(ב).** מרוויח מי שיכהן כראש הממשלה ביום תחילת החוקה: הוא יקבל מניין חדש של שמונה שנים. נפגע העיקרון שההגבלה חלה "מיום העברת החוק" (ביחד).

4. **בס' 47(א), כשראש הסיעה הגדולה מנוע: חבר כנסת אחר מאותה סיעה,** שעליו הודיעה הסיעה לנשיא. ממשיכה את ההיגיון של עיקרון 1 של ישראל ביתנו, אבל מכריעה לפני הבחירות בשאלת "המפלגה הגדולה", שבה ישראל ביתנו בסתירה פנימית וביחד תומכת במועמד מוסכם של הגוש.

# ועדת חקירה ממלכתית

**על מה הפרק.** הפרק מתעד את המחלוקות שעלו בניסוח טיוטת החלטת הממשלה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, ואת החלופה בחוק (30.9.2026). הטיוטה נמצאת ב-**ועדת חקירה ממלכתית**, ושורות 25–33 בטבלה שלמעלה שייכות לפרק הזה.

## מה מוסכם (כל 4):

- הקמת ועדת חקירה ממלכתית מיד עם הקמת הממשלה, מסמך 26.9 והודעה משותפת 8.9.2026.
  - מינוי החברים בידי נשיא בית המשפט העליון (נגזר).
  - נושא חקירה שכולל את מה שקרה לפני הטבח, במהלכו ובעקבותיו, ואת הדרג המדיני.
  - דחיית הוועדה החלופית של הקואליציה (6380/25/פ).
- מה שנוי במחלוקת:** פרטי ההסדר נוסחו רק בידי מפלגה אחת או שתיים, בעיקר בטיטות ישראל מ-5.8.2026, או שלא נוסחו כלל.

## מקורות:

- דוח המחקר על ועדת החקירה (מסמך עבודה שאינו מפורסם), ובו פרק 10 (תוספות מבדיקת הצוות).
  - דוח המחקר לקווי היסוד, סעיף א.1.
- הוכרע (30.9.2026).** בכל הנקודות שבפרק זה — ברירת המחדל ("הנוסח שנבחר"), ובהן החלטת ממשלה בלבד. "ניהול המלחמה" נכלל, בלי אישור נפרד. במספר החברים נוספה לס' 3 להחלטה אפשרות לחמישה חברים, לפי הודעת נשיא בית המשפט העליון והחלטת הממשלה. החלופות נשמרות לתיעוד.

## התקופה הנבדקת

### העמדות.

- **ישראל:** "נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח ה-7 באוקטובר, העשור שלפניו וניהול המלחמה" (10 הצעדים, צעד 1). בטיטות: "העשור שקדם לפרוץ המלחמה, החל מסיום מבצע 'צוק איתן'" (זמן ישראל, 5.8.2026). איזנקוט: "שתתחיל לבדוק כבר לפני עשור - מיומי הראשון כרמטכ"ל" (ישראל היום, 2025).
- **ישראל ביתנו:** "תבחן את המחדלים שקדמו לטבח" (מצע), בלי תאריך.
- **ההודעה המשותפת:** "מה קרה לפני, במהלך ולאחר".
- **ביחד והדמוקרטים:** לא נקבו תקופה.

### הנוסח שנבחר.

- ס' 2(ב) להחלטה: "נושא החקירה כולל גם את מה שקדם לטבח, לרבות המדיניות, ההחלטות וההערכות בשנים שקדמו לו, ככל שהם נוגעים לנסיבות ולכשלים האמורים בסעיף קטן (א)".
- העיקרון ("לפני") מוסכם על כל 4. הניסוח הוא **הצעת גישור**: בלי תאריך, ובזיקה לכשלים.

## חלופות.

1. **העשור שקדם לטבח** (ישר!, 10 הצעדים; ח/א). מבטיחה שהעשור ייבדק. מפסידה עצמאות הוועדה בקביעת התקופה.
2. **מסיום "צוק איתן", 26.8.2014** (טיזת ישר!, ח/א1). תאריך ודאי. עלולה להתפרש כגבול, ולכן נוסף בה "וכן עניינים שקדמו לכך".
3. **"בימים שקדמו"**, כבוועדת אגרנט. לא הוצעה בידי אף מפלגה. תקדים אגרנט מלמד שמנדט צר בזמן צמצם את הבדיקה.

## פירוט נושאי החקירה והחטופים

### העמדות.

- **ישר!**, בטיוטתה לפי הדיווחים, מונה את הנושאים האלה:
- תפיסת הביטחון ובניין הכוח.
- מערך המודיעין.
- היערכות הדרג המדיני והצבאי.
- החלטות הדרג המדיני, הביטחוני והאזרחי.
- ניהול המלחמה.
- סוגיית החטופים.
- **ישראל ביתנו**: "מנדט לקבוע אחריות בדרג המדיני, הצבאי והמודיעיני" (מצע).
- **ביחד והדמוקרטים**: לא ניסחו נושאים.

### הנוסח שנבחר.

- ס' 2(א): "הנסיבות והכשלים שהובילו לטבח 7 באוקטובר 2023, והתנהלות המדינה ורשויותיה במהלכו ובעקבותיו, לרבות בניהול המלחמה שפרצה בעקבותיו; ובכלל זה תפקודם בכל אלה של הדרג המדיני, הדרג הביטחוני והדרג המודיעיני".
- שלושת הדרגים הם דוגמה ולא רשימה ממצה.
- "ניהול המלחמה" במפורש: ישר! בלבד. ההכללה תואמת את ס' 100(א) לחוקה ואת "ולאחר" שבהודעה המשותפת. הוכרע (30.9.2026): נכלל, בלי אישור נפרד של ביחד ושל ישראל ביתנו.

## חלופות.

1. **רשימת ישר!** (ח/2). מבטיחה שנושאים מוגדרים ייבדקו, ופותחת ב"בלי לגרוע". הנוסח המלא של הטיזת לא הושג, והמונחים בה אינם אחידים.
2. **החטופים במפורש** (ח/2א): "ובטיפול בחטופים". הלשון הכללית אינה מוציאה את החטופים; ישר! מבקשת ודאות.
3. **"ושאר רשויות המדינה" או "הדרג האזרחי" בסיפת ס' 2(א)** (ישר!). נדרשת רק אם "ובכלל זה" לא ייחשב מספיק.

## אחריות אישית

### העמדות.

- **ישראל ביתנו:** "לוועדה יינתן מנדט לקבוע אחריות בדרג המדיני, הצבאי והמודיעיני"; "הוועדה תוסמך... למצות את הדין עם האחראים" (מצע). ליברמן: "נחייב אותה להוציא מסקנות אישיות" (ynet, 10.11.2025).
- **ביחד:** בנט אמר שנתניהו "נושא באחריות אישית וישירה לטבח 7/10" (ynet, 18.9.2026).
- **הדמוקרטים:** רייטן: "האחריות על נתניהו. נקודה." (N12).
- **ישר!:** איזנקוט: "כל מי שהיה בתפקיד פיקודי ומנהיגותי התרשל וחייב ללכת" (ynet, 2026).

### הנוסח שנבחר.

- ס' 2(ג): "נושא החקירה כולל גם את אחריותם האישית של נושאי משרה בעניינים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בכפוף להוראות סעיף 15 לחוק".
- העיקרון מוסכם על כל 4: ישראל ביתנו במפורש, והשאר ברמה הפוליטית.
- הנוסח משקף את ס' 19 לחוק ואת התקדימים (אגרנט, כהן, מירון). הוא אינו מחייב את הוועדה לתוצאה.

### חלופות.

1. **בקשה לכלול מסקנות אישיות** (ח/5, ישראל ביתנו). מקיימת את לשון ליברמן. בג"ץ קבע בעניין וינוגרד שוועדה "אינה חייבת לפרסם מסקנות אישיות", ובקשה מהממשלה עלולה להיתפס כהכוונה.
  2. **"מיצוי הדין"** (מצע ישראל ביתנו). נדחתה משפטית: הוועדה ממליצה בלבד, ועדויותיה ודוחה אינם ראיה (ס' 14, 22 לחוק).
  3. **שתיקה (ס' 19 בלבד)**. הדין הקיים. אינה מקיימת את "יינתן מנדט" של ישראל ביתנו.
- לבירור:** האם "אחריות בדרג המדיני" של ישראל ביתנו כוללת גם אחריות מיניסטריאלית? ועדת אגרנט ראתה בה "שאלה פוליטית מובהקת".

## הכסף הקטארי ונושאים שאין עליהם עמדה

### העמדות.

- **ביחד וישראל ביתנו:** קשרו את הכסף הקטארי לאחריות לטבח, ולא דרשו אותו כנושא חקירה נפרד. בנט: "נתניהו לא רק קנה שקט בכסף". ליברמן: "כשנתניהו החליט... להכניס מזוודות כסף קטארי לחמאס, התפטרתי" (ynet, 18.9.2026).
- **השפעת ההפיכה המשפטית על ההרתעה ומקורות המימון של חמאס:** אין עמדה לאף מפלגה.

**הנוסח שנבחר.** אינם נזכרים. הנוסח הכללי של ס' 2(ב) ("המדיניות... בשנים שקדמו לו") חל עליהם.

### חלופות.

1. **הכסף הקטארי במפורש** (ח/10). מבטא את דברי בנט וליברמן. (הערכה) מכניס במפורש גם תקופות שבהן מפלגות מהגוש ישבו בממשלה.

2. ההפיכה המשפטית בנושא חקירה. אין לה עמדה מפלגתית, ולכן אינה מוצעת.

## הרכב ומינוי

### העמדות.

- **ישר!:** "הממשלה תמליץ לנשיא בית המשפט העליון להתייעץ עם סגנו, עם נשיא המדינה ועם יושב ראש הכנסת" (זמן ישראל, 5.8.2026).
- **ישראל ביתנו:** "על פי החוק הקיים ככתבו וכלשונו ללא טריקים או תוספות" (כיכר השבת, 17.8.2026).
- **ביחד והדמוקרטים:** אין עמדה על ההרכב.
- **מספר החברים:** אין עמדה לאף מפלגה.

**הנוסח שנבחר.** ס' 3: הודעה לנשיא בית המשפט העליון לפי ס' 4(א) לחוק, ושלושה חברים כברירת המחדל של ס' 3 לחוק. לפי ההכרעה מ-30.9.2026: אם יודיע הנשיא, לפני המינוי, שראוי שיהיו חמישה חברים, תחליט על כך הממשלה בישיבתה הקרובה (ס' 3 לחוק: "מספר לא-זוגי גדול יותר", לאחר התייעצות עם הנשיא) **● הצעת גישור**.

### חלופות.

1. **התייעצות** (ח/3, ישר!). נוסחה כהבעת עמדה ששומרת על שיקול דעת הנשיא. התייעצות עם נבחר ציבור עלולה לפגוע במראית עצמאותו. הנשיא עמית כבר הודיע שיעביר את בחירת החברים לסגנו (23.4.2026). (הערכה) ליברמן עשוי לראות בכך "תוספת".
2. **חמישה חברים** (ח/4), כבוועדת אגרנט. אין עמדה. דורשת התייעצות עם הנשיא לפני ישיבת הממשלה.

## דוח ביניים, לוח זמנים ומשפחות

### העמדות.

- **ישר!:** לפי הדיווחים, הטיוטה "מגדירה מסגרת זמנים" •. תוכנה לא אומת.
- **משפחות:** אין עמדה לאף מפלגה. טיוטת ישר! נולדה ביוזמת שורד השבי גדי מוזס.

**הנוסח שנבחר.** אין. ההחלטה אינה יכולה לקבוע לוועדה סדרי עבודה.

### חלופות.

1. **בקשה לשקול דוח ביניים ומועדים** (ח/6). זה תקדים חלקי: במירון נכתב "במידת הצורך תשקול", ובאגרנט לא הייתה דרישה.
2. **בקשה לשקול עדכון שוטף למשפחות** (ח/8).

## גוף חקירה חלופי

### העמדות.

- **ביחד:** לפיד: "לא נהיה חלק ממצג שווא" (כאן, 6.7.2026).

- **ישראל ביתנו:** ליברמן כינה את הוועדה החלופית "ועדת חבלה" (וואלה, 22.12.2025 •).
- **הדמוקרטים:** קריב: "כל ועדת חקירה פוליטית... תפורק לאלתר ביומה הראשון של הממשלה הבאה" (ישראל היום, 6.7.2026).
- **ישר!** "רק מי שיוזע את האמת ומפחד ממנה - מקים ועדת חקירה פוליטית" (i24NEWS, 6.7.2026).

## הנוסח שנבחר.

- ס' 7(א): הוועדה היא גוף החקירה הממלכתי, בלי לגרוע מסמכויות המבקר, רשויות החקירה והכנסת.
- ס' 7(ב): התנגדות להחלת דין רציפות על פ/25/6380.
- הדחייה מוסכמת על כל 4. האמצעי הוא **הצעת גישור**.

## חלופות.

1. **הוראה מותנית לסיום פעולתו של גוף שהוקם** (ח/7, הדמוקרטים). אינה עולה דבר אם לא הוקם גוף. (הערכה) הממשלה היוצאת מכהנת עד כינון ממשלה חדשה, ויכולה להקים גוף בדיקה בתקופה הזו.
2. **"לא תתמוך" במקום "תתנגד"**. הנוסח הקודם. נדחה, כי אינו פעולה משפטית בהליך הרציפות.

## גבולות המלחמה

**העמדות.** אין עמדה לאף מפלגה על זירות המלחמה שייבחנו או על מועד סיומה.

הנוסח שנבחר. הוועדה תפרש **סטטוס קוו**.

## חלופות.

1. **"עד יום החלטה זו"** (ח/9). מוסיפה ודאות, ומסירה ספק אם הממשלה "הגדירה" את הנושא. עלולה להוציא אירועים מאוחרים.
2. **פירוט זירות.** אין עמדה.

## המסלול: החלטת ממשלה או חוק ייעודי

### העמדות.

- **ישראל ביתנו:** "ככתבו וכלשונו". מנגד, הגישה בכנסת ה-25 הצעות חוק ייעודיות (פ/4667, פ/6308).
- **ישר!** "הוועדה תוקם מכוח חוק ועדות חקירה".
- **ביחד:** מיד עם כינון הממשלה. הצעות חוק: פ/4618, פ/6215.
- **הדמוקרטים:** מיד עם כינון הממשלה. הצעת חוק: פ/5690.

ההצעות נועדו לעקוף ממשלה שסירבה להקים ועדה, וכל אלה שהועלו להצבעה נדחו.

**הנוסח שנבחר.** החלטת ממשלה לפי ס' 1 לחוק ועדות חקירה. חוק ייעודי נשמר כחלופה (חלק ג' בטיטה).

## חלופות.

1. **חוק ייעודי** (חלק ג'). מגן מפני ביטול וצמצום בידי ממשלה עתידית. מעכב את ההקמה, ומוסיף הסדרים שאין להם עמדה מפלגתית: אין ביטול אלא בחוק, מינוי בתוך 30 ימים, צמצום באישור ועדת החוקה ותקציב.
2. **החלטה וחוק גם יחד**. החלטה בישיבה הראשונה, וחוק מגן אחריה.

## התאמת החוקה

**העמדות.** אין עמדה מפלגתית על הנקודות הטכניות.

### המצב בחוקה.

- **ס' 89(ג):** "שופט או שופט בדימוס", כמו ס' 4(ב) לחוק ועדות חקירה; ו"מספר חבריה – כפי שייקבע בחוק", כך שאין סתירה עם ס' 3 לחוק.
- **ס' 89(ב):** השאלה אם חוק ייעודי שיתקבל אחרי תחילת החוקה טעון רוב חברי הכנסת אינה מתעוררת, משום שהוכרע (30.9.2026) שלא לחוקק חוק ייעודי.
- **ההודעה המשותפת (נספח המקורות לחוקה, שורות 89 ו-100):** להודעה שני נוסחים בפרסומים. נוסח ההודעה עצמה הוא כמו ב-ynet; הנוסח שבבחדרי חרדים הוא כותרת.

## קווי היסוד

**על מה הפרק.** הפרק מתעד את המחלוקות שעלו בניסוח קווי היסוד של ממשלת התיקון (30.9.2026). המסמך נמצא ב-**קווי היסוד לממשלה**, ושורות 34–47 בטבלה שלמעלה שייכות לפרק הזה. מחלוקות שכבר מתועדות בפרקים הקודמים (החוקה, הגיוס, הגבלת הכהונה, ועדת החקירה) אינן חוזרות כאן; קווי היסוד מפנים אליהן.

### מה מוסכם (כל 4), בין השאר:

- הקמת ממשלת התיקון בידי ארבע המפלגות (מסמך 26.9).
- כינון חוקה והסדר היחסים בין הרשויות; מערכת משפט חזקה ועצמאית.
- ועדת חקירה ממלכתית בישיבה הראשונה; חובת שירות לכל, בלי פטור קבוצתי, ותוצאות לאי-שירות; תגמול המשרתים; עצם הגבלת הכהונה.
- צמצום משרדי הממשלה.
- פירוק מונופולים, הסרת חסמי יבוא ותקינה, והגדלת היצע הדיור.
- לימודי ליבה בכל מוסדות החינוך; השקעה בגיל הרך; חיזוק מערכת הבריאות הציבורית ושירותי הבריאות בפריפריה ובפרוואה בקהילה; השקעה בשירותים לאזרחים ותיקים.
- סמכות מקומית להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, כרצפה.
- מאבק נחרץ בפשיעה המאורגנת.
- פעולה לפי חוק ואכיפה נגד בנייה בלתי חוקית ביהודה ושומרון.

## מקורות:

- דוח המחקר לקווי היסוד (מסמך עבודה שאינו מפורסם).
- בדיקה משלימה של דפי התוכניות באתרי ארבע המפלגות (30.9.2026), שמקורותיה מפורטים בנספח המקורות של קווי היסוד (סימון \*).

## מנגנון ההכרעה בקואליציה ונעילה הדדית בנושא המדיני

**העמדות.** לאף מפלגה אין עמדה על מנגנון ההכרעה בתוך הקואליציה. ראשי המפלגות "סיכמו ביניהם כי יעסקו בסוגיה [הרכבת הממשלה] רק לאחר הבחירות" (מסמך 26.9, תיאור העיתון). בנושא המדיני העמדות סותרות (שורה 17 ושורות 40–41), ואף מפלגה לא הציעה הליך משותף.

**הנוסח שנבחר.** קווי היסוד, סעיף 0.4 **הצעת גישור** : נושא שמסומן **הכרעה נדרשת**, ונושא שקווי היסוד אינם מכריעים בו, יוכרעו בהסכמת ראשי ארבע המפלגות; עד להכרעה חל נוסח ברירת המחדל שבסעיף; שאר העניינים — לפי ההסכם הקואליציוני. סעיף 12.5 מחיל את המנגנון על שאלות הריבונות, הגבולות, הרשות הפלסטינית והמדינה הפלסטינית. המשמעות: נעילה הדדית — אין החלת ריבונות, ויתור על שטח, מדינה פלסטינית או שינוי במעמד הרשות בלי הסכמת כולן.

## חלופות.

1. **וטו כללי:** כל עניין שאינו מוסדר בקווי היסוד — בהסכמת כל ראשי המפלגות. נוסח קודם של קווי היסוד. נדחה: נותן לכל מפלגה וטו על תקציב, ביטחון ומינויים, ומקפיא בפועל נושאים שהסטטוס קוו בהם מנוגד לעמדת כל הארבע (חוק יולי 2026, חוק הגיוס).
2. **בלי מנגנון:** קווי היסוד שותקים, והכול נקבע בהסכם הקואליציוני. משאיר את הדמוקרטים בלי הגנה מפני החלת ריבונות, ואת ביחד, ישראל ביתנו וישר! בלי הגנה מפני מהלך מדיני שהן מתנגדות לו.
3. **הליך מדיני חדש** (משאל עם או רוב מיוחס גם להחלת ריבונות). אין לו עמדה מפלגתית; ראו "המחלוקת שלא נכנסה לחוקה", חלופה 3.

**הוכרע (30.9.2026).** ברירת המחדל (0.4, 12.5). החלופות נשמרות לתיעוד.

## הרכבת הממשלה

**העמדות.** ביחד: בנט, "יום אחרי הבחירות אנחנו מתכנסים כל ראשי הגוש ויוצאים עם מועמד אחד, ואני אכבד את התוצאות" (הארץ, 17.9.2026). ישראל ביתנו: "המפלגה הגדולה תזכה ראשונה בהרכבת הממשלה – צעד שיבטיח יציבות וימנע סחטנות פוליטית." (עקרונות החוקה, עיקרון 1); מאוחר יותר ליברמן: "אבל אנחנו חייבים להפסיק לדבר במונחים של המפלגה הגדולה ולהתחיל לדבר על האסטרטגיה הגושית" (ynet, 11.9.2026). ישר! "רוטציה לא עומדת על הפרק, אני מתנגד לראש ממשלה חילופי. זה לא דמוקרטי" (איזנקוט, הארץ, 17.9.2026), ולפי תיאור של הארץ, "הגוש צריך להתאחד מאחורי ראש המפלגה הגדולה ביותר". הדמוקרטים: אין עמדה.

**הנוסח שנבחר.** קווי היסוד אינם עוסקים בהרכבת הממשלה, בהתאם להחלטת ראשי המפלגות לדון בה אחרי הבחירות.

## חלופות.

1. **ראש המפלגה הגדולה** (ישראל ביתנו, עיקרון 1; ישר!, לפי תיאור). מכריע לפני הבחירות בשאלה שראשי המפלגות דחו.
2. **מועמד מוסכם של הגוש** (ביחד). אותה בעיה.

## ביטול חוק יולי 2026

**העמדות.** ראו "היועץ המשפטי לממשלה" לעיל. לפי דוח המחקר המאומת (ב.3): אלהרר (יש עתיד, בתוך ביחד) ורייטן (הדמוקרטים) התחייבו לבטל את החוק; איזנקוט (ישר!) וליברמן (ישראל ביתנו) גינו אותו ולא התחייבו לבטלו. החוק ייכנס לתוקף ב-1.1.2027 (הארץ, 2.8.2026).

**הנוסח שנבחר.** קווי היסוד, סעיף 6.6: ביטול החוק והסדרת הנושא בחוק לפי סעיף 6.5, ובכלל זה ההסדר שיחול במחלוקת בין הממשלה ליועץ המשפטי לממשלה — בהקדם אחרי כינון הממשלה (קווי היסוד 5.3, 6.6; בנוסח קודם: "ככל האפשר לפני 1.1.2027"). הצירוף של הסדר המחלוקת נועד לענות על עיקרון 6 של ישראל ביתנו.

### חלופות.

1. **ביטול בלבד, בלי הסדר חלופי.** נאמן להתחייבות יש עתיד והדמוקרטים. ישראל ביתנו מפסידה את מענה עיקרון 6.
2. **השארת החוק לחקיקה רגילה, בלי התחייבות בקווי היסוד.** פותר את המתח אצל ישראל ביתנו וישר!; מוותר על התחייבות שתי מפלגות, והחוק ייכנס לתוקף.

**הוכרע (30.9.2026).** לפי הרוב: ביטול והסדר חלופי בחוק (ברירת המחדל). אף מפלגה אינה תומכת בחוק — שתיים התחייבו לבטלו ושתיים גינו אותו. ההכרעה חלה גם על ס' 99(ה) לחוקה. החלופות נשמרות לתיעוד. **הוכרע (1.10.2026).** אין חקיקה לפני כינון הממשלה, ולכן "ככל האפשר לפני 1.1.2027" כנראה לא יתקיים; ראו פרק "תוכנית 100 הימים".

## ביטול התיקון לחוק-יסוד: השפיטה (2025) והרכב הוועדה לבחירת שופטים

**העמדות.** ביחד: "נבטל את החוק לבחירת שופטים החדש שיחריב את המערכת" (ynet, 22.9.2026). ישר!; ישר! תבטל את החוק לפוליטיזציה של הוועדה לבחירת שופטים" (ynet, 22.9.2026). הדמוקרטים: "ביטול כל חוקי ההפיכה המשפטית" (ynet, 7.7.2026, תיאור העיתון), ורייטן: "חזרה להרכב הקודם". ישראל ביתנו: ליברמן חתום, עם לפיד, גנץ וגולן, על ההודעה המשותפת מ-27.3.2025: "בממשלה הבאה נדאג שהחוק לשינוי הוועדה לבחירת שופטים יבוטל" (mako); עיקרון 7: "איזון מחדש בין הרשויות והבטחת מערכת משפט חזקה ועצמאית לצד ביקורת נדרשת". **הוכרע 1.10.2026:** 4/4.

**הנוסח שנבחר.** קווי היסוד, סעיף 6.3: ביטול התיקון 4/4 (הוכרע 1.10.2026); עם הביטול יחול ההרכב שקדם לתיקון, עד להסדר חוקתי צר.

### חלופות.

1. **חזרה קבועה להרכב הקודם** (רייטן). סוגרת את ה"איזון מחדש" של ישראל ביתנו ואת התכנון מחדש "על בסיס המלצות צוות מקצועי" של ישר!.
2. **ביטול בלבד, בלי הוראה על ההרכב.** משאיר חלל משפטי עד להסדר חדש.

העמדות (נבדקו שוב ב-30.9.2026):

- **ישראל:** איזנקוט, כשמנה את התנאים לכל שותף בקואליציה: "לפני חודש הכנסתי תנאי נוסף – שבקווי היסוד יוכנס שחמאס הוא ארגון טרור שצריך להשמיד אותו" (הארץ, ניר חסון, 22.9.2026). לפי אותה כתבה, הוא מבטיח להתנות את שיקום רצועת עזה בהתפרקות חמאס מנשק (תיאור העיתון).
- **ביחד:** בנט: "הדרך היחידה להתקדם קדימה במדינת ישראל היא שאין חמאס. חיסול החמאס"; "היה צריך להיות קודם כל פירוק חמאס ואחרי כן בניית המערכות האזרחיות" (ישראל היום, 24.9.2026); "נשלים את המשימה שבה נכשלה הממשלה היוצאת בעזה ונביא לפירוק חמאס" (וואלה, 3.9.2026).
- **ישראל ביתנו:** ליברמן: "חייבים לחסל את חמאס"; "יש לפעול לכיבוש מלא של עזה, עד למיגור שלטון חמאס"; "אחרי שנסיים את העבודה בעזה, צריך להביא גורם שייקח עליה אחריות" (ישראל היום, 24.9.2026). בקווי היסוד של המפלגה: "הסרת האחריות הישראלית מהרצועה. המעברים ייסגרו, האספקה תופסק, והאחריות תועבר לגורם בינלאומי בתיאום עם ארה"ב".
- **הדמוקרטים:** "פירוז מוחלט של עזה מנשק התקפי וממערכות שלטוניות טרוריסטיות"; "בניית מנגנון ממשל אזרחי מקצועי ומתון, תוך נטרול תשתיות חמאס וארגוני הג'יהאד"; "הקמת מסגרת ערבית-בינלאומית לשיקום עזה" (תוכנית הנקודות). גולן: "אם הם היו לומדים משהו מ-7 באוקטובר, הם לא היו מנצחים שוב את שלטון חמאס בעזה" (וואלה, 22.7.2026). אין בעמדותיהם לשון "השמדה", ואין בהן התנגדות לה.

**הנוסח שנבחר.** קווי היסוד, סעיף 7.2: "חמאס הוא ארגון טרור שצריך להשמיד אותו" [3+; ישרא, ביחד וישראל ביתנו במפורש; הדמוקרטים אינם מתנגדים]; "הממשלה תפעל לפירוקו ככוח צבאי וכגורם שלטוני" (4/4 •). "ולפירוז רצועת עזה מנשק התקפי" [3+; לישראל ביתנו אין עמדה על פירוז]. בנוסח קודם של קווי היסוד הוצגה לשון ההשמדה כתנאי של ישרא! בלבד; הבדיקה מ-30.9.2026 מצאה שגם ביחד וישראל ביתנו אומרות "חיסול".

**הוכרע (30.9.2026).** קווי היסוד קובעים את העיקרון בלבד; הדרך (חלופה 3) תוכרע לפי מנגנון 0.4.

## חלופות.

1. **בלי לשון ההשמדה:** "ארגון טרור" בלבד, ופירוק ופירוז. נוסח קודם של קווי היסוד. מפסידה ישרא!, שהציבה את הלשון כתנאי לשותפות.
2. **"פירוז מוחלט"** בלי "מנשק התקפי". קרוב ללשון ביחד וישרא! אפשר לקרוא אותו כשולל נשק גם ממשטרה של ממשל אזרחי בעזה (הדמוקרטים).
3. **הדרך:** השלמת המשימה וחיסול חמאס (ביחד); כיבוש מלא עד למיגור שלטונו, נסיגה והעברת האחריות לגורם בינלאומי או ערבי (ישראל ביתנו); פירוז, ממשל אזרחי מתון ומסגרת ערבית-בינלאומית לשיקום, ובתוכנית גולן גם תוכנית טראמפ וממשלת טכנוקרטים (הדמוקרטים); התניית השיקום בהתפרקות מנשק (ישרא!, תיאור העיתון). מכנה משותף אפשרי לעתיד — גורם בינלאומי או ערבי שייקח אחריות (ישראל ביתנו, הדמוקרטים) — טעון בירור מול ביחד וישרא!.

## איראן

**העמדות.** ביחד: "נמשיך באסטרטגיית התמנון לגביית מחיר ישיר מאיראן" (וואלה, 3.9.2026). ישראל ביתנו: התגובה "חייבת להיות תגובה שמחסלת את תוכנית הגרעין שלה ומכריעה"; "אנחנו יכולים לעשות את זה לבד"

(2025.4.4, ▲ לפני מלחמת יוני 2025). הדמוקרטים: "קידום הסכם גרעין חדש עם רמת פיקוח חודרנית ולפרק זמן ארוך" (תוכנית גולן, 29.6.2026). ישרא! אין עמדה.

**הנוסח שנבחר.** קווי היסוד, סעיף 7.3: "הממשלה תפעל נגד האיום האיראני, ובכלל זה נגד תוכנית הגרעין של איראן" [צר; הגרעין המשותף של מחלוקת].

**הוכרע (30.9.2026).** הנוסח הצר; הדרך תוכרע לפי מנגנון 0.4.

## חלופות.

1. **לחץ ישיר ותקיפה** (ביחד, ישראל ביתנו). הדמוקרטים מפסידים את מסלול ההסכם.
2. **הסכם גרעין בפיקוח חודרני** (הדמוקרטים). ביחד וישראל ביתנו מפסידות את הלחץ הישיר.
3. **"מניעת נשק גרעיני מאיראן"** כנוסח מחייב. קרוב לשלוש העמדות, אבל לביחד אין עמדה מפורשת על הגרעין.

## הרשות הפלסטינית והתיישבות

**העמדות.** הרשות: ישראל ביתנו: "הרשות הפלסטינית הפכה לארגון טרור שמתמחה בטרור מדיני", ופירוקה; הדמוקרטים: "יזומה מדינית מול השותפה הטבעית - הרשות הפלסטינית" (4.2026), "קידום רפורמות ברשות הפלסטינית בפיקוח בין-לאומי" (6.2026); ישרא! רפורמות והפסקת התשלומים למחבלים (לפי דוח המחקר); ביחד: אין עמדה. התיישבות (שאלון יו"ש, 28.9.2026 ynet): ביחד: "אנו תומכים בהתיישבות יהודית בכל מקום בו זה נעשה באופן חוקי"; ישראל ביתנו: "ישראל ביתנו תומכת בחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון, ובכלל זה בקידום הבנייה באזור E1"; ישרא! "תומכת בחיזוק גושי ההתיישבות ובהקמת יישובים חדשים באופן חוקי"; הדמוקרטים: "נפנה מאחזים בלתי חוקיים שמייצרים מוקדי חיכוך", ו"עצירת כל מהלכי סיפוח" (תוכנית הנקודות).

**הנוסח שנבחר.** קווי היסוד, סעיפים 12.2-12.5: פעולה לפי חוק ואכיפה נגד בנייה בלתי חוקית ביהודה ושומרון ; החלטות בענייני יהודה ושומרון לאחר שהובאה עמדת גורמי הביטחון ; הוצאת שטח מתחולת המשפט הישראלי — לפי חוק-יסוד: משאל עם [הליך; סטטוס קוו]; אין הכרעה במהות, וההכרעה לפי מנגנון 0.4.

## חלופות.

1. **חיזוק ההתיישבות באופן חוקי** (ביחד, ישראל ביתנו, ישרא!). שלוש מפלגות, אבל הדמוקרטים מתנגדים ("עצירת כל מהלכי סיפוח"; פינוי מאחזים). לא עומד בכלל ההכרעה.
2. **"בלי הבחנה"** באכיפה (נוסח קודם של קווי היסוד). נמחק: אין לו מקור, והוא מהדהד את נוסח ישראל ביתנו.
3. **"החלטות יתקבלו בהתחשב בשיקולי ביטחון"** (נוסח קודם של קווי היסוד). הוחלף בנוסח הליכי, כי הוא מניח מראש החלטות על הרחבת ההתיישבות, והמקור היחיד המאומת הוא של ישראל ביתנו.
4. **פירוק הרשות** (ישראל ביתנו) מול **רפורמות ושותפות** (הדמוקרטים, ישרא!). אין מכנה משותף.

## פשיעה מאורגנת

**העמדות.** ביחד: "נפסיק את הפרוטקשן, תוך ריסוק משפחות הפשע בשיטת אל קאפונה"; "נסמן את 100 הפושעים המובילים"; "נעביר חקיקה שתחזיר למשטרה את עצמאותה" (אתר ביחד, 24.9.2026). ישראל ביתנו: "הקמת מטה לאומי למאבק בפשיעה, שלושה בתי משפט ייעודיים ושימוש בכלים מתקדמים כמו מעצרים מנהליים

ורגולות" (קווי היסוד). הדמוקרטים (וואלה, 10.8.2026, תיאור העיתון): כוח משימה שיאחד את גופי האכיפה, בתי משפט ייעודיים לפשיעה חמורה, קיצור ההליכים ותקציב של מיליארד שקל בשנה; גולן: "דרישתנו הראשונה תהיה לקבל את תיק ביטחון הפנים". ישר!: "נקים קבינט לאומי ממוקד למאבק בפשיעה המאורגנת".

**הנוסח שנבחר.** קווי היסוד, סעיף 7.6: גוף לאומי לתיאום המאבק [3+; לביחד אין עמדה על מבנה]; פעולה נחרצת לפירוק ארגוני הפשיעה .

## חלופות.

1. **בתי משפט ייעודיים** (ישראל ביתנו, הדמוקרטים). אמצעי ספציפי של שתי מפלגות; ס' 57(א)(4) לחוקה מאפשר זאת בחוק.
2. **מעצרים מנהליים ורגולות** (ישראל ביתנו). פוגע בזכויות; ראו שורה 19.
3. **חקיקה להחזרת עצמאות המשטרה** (ביחד). מפלגה אחת; עלולה להתנגש בגוף מתאם בעל אופי מדיני (קבינט, ישר!).
4. **מצב חירום לאומי בשבוע הראשון** (הדמוקרטים). לא נכלל בתוכנית 100 הימים — מפלגה אחת; הגוף הלאומי נקבע לשבוע 1 (סעיף 2.4 בתוכנית; שורה 58).

## לימודי ליבה

**העמדות** (נבדקו מול אתרי המפלגות ב-30.9.2026):

- **ביחד:** "או 100% ליבה, או 0% תקצוב"; "מוסד שמקבל מימון ציבורי יידרש ללמד לימודי ליבה מלאים"; "תוך 8 שנים - כלל התלמידים החרדים מכיתה א' עד י"ב ילמדו לימודי ליבה מלאים" (אתר ביחד, "חינוך"); "זרם החינוך הממלכתי (כללי, דתי וחרדי) יהיה זרם החינוך המתוקצב היחיד במדינה", "לא ממלכתי, לא על חשבוננו!" (אתר ביחד, "שילוב אחינו החרדים", נבדק 30.9.2026).
- **ישראל ביתנו:** "לימודי ליבה יהיו חובה בכל מוסדות החינוך בישראל" (קווי היסוד); "מוסדות חינוך שלא ילמדו את תוכנית הליבה במלואה לא יהיו זכאים לתקצוב ממשלתי" (מצע, עודכן 16.9.2026).
- **ישר!:** "נחיל את חוק חינוך ממלכתי ולימודי ליבה כסטנדרט מחייב לקבלת מימון ציבורי מלא"; "יצומצם באופן משמעותי תקצוב למוסדות שלא יעמדו בתו תקן ממלכתי"; מוסדות חרדיים יידרשו להצטרף למערכת החרדית הממלכתית, "הכוללת לימודי ליבה מלאים" (אתר ישר!, "חינוך", 19.7.2026).
- **הדמוקרטים:** "נאחד ונבנה מערכת חינוך ממלכתית אחת לכולם"; "כל תלמיד בישראל יזכה לתקצוב לפי קריטריונים זהים" (תוכנית הנקודות). אין עמדה על מוסד שאינו מלמד ליבה.

**מה מוסכם ומה לא.** כל הארבע: ליבה בכל מוסדות החינוך. שלוש במפורש (ביחד, ישראל ביתנו, ישר!), והדמוקרטים אינם מתנגדים: מימון מלא רק למוסד שמלמד ליבה מלאה. המחלוקת: מה מקבל מוסד שאינו מלמד ליבה מלאה — אפס (ביחד, ישראל ביתנו) או מימון מופחת משמעותי (ישר!). לוח זמנים נקבע רק אצל ביחד (8 שנים לתלמידים החרדים). תוכן הליבה — אין עמדה משותפת; כל מפלגה מונה מקצועות אחרים.

**הוכרע (30.9.2026), לעניין ההיקף:** החובה חלה עד כיתה י"ב. ישיבות גבוהות וכוללים הם מסגרות שאחרי התיכון, ולכן אינם בתחולת חובת הליבה.

**הנוסח שנבחר.** קווי היסוד, סעיף 9.1: ליבה בכל מוסדות החינוך 4/4; מימון ציבורי מלא יינתן דרך מערכת החינוך הממלכתית, שבה נלמדת תוכנית הליבה במלואה [+3]; ישראל ביתנו – ליבה כתנאי לתקצוב, ללא עמדה על המבנה], ובכלל זה במסגרות ממלכתיות-חרדיות [צר: ביחד, ישר!]. קווי היסוד אינם קובעים לוח זמנים, ואינם מכריעים במימון מוסד שמחוץ למערכת הממלכתית. נוסח של שלילה מלאה ("לא יתוקצב") אינו 4/4: ישר! תומכת בהפחתה ולא בשלילה.

**הוכרע (30.9.2026).** מכנה משותף מבני: המימון הציבורי המלא דרך מערכת החינוך הממלכתית, ובלי יעד לוח זמנים. ביחד, הדמוקרטים וישר! מדברות שלושתן על מימון דרך הזרם הממלכתי; לישראל ביתנו – ליבה כתנאי לתקצוב. החלופות שלהלן נשמרות לתיעוד.

## חלופות.

1. **שלילה מלאה** (ביחד, ישראל ביתנו; וכך ס' 26 (ב) לחוקה בנוסחו הקודם; היום: "לא יקבל מימון מלא", והשאר בחוק). ישר! מפסידה את מודל ההפחתה.
2. **הפחתה משמעותית** (ישר!). ביחד וישראל ביתנו מפסידות את "0% תקצוב".
3. **לוח זמנים:** 8 שנים לתלמידים החרדים (ביחד), או הדרגה שתקבע בחוק. לשאר המפלגות אין עמדה.
4. **היקף:** הוכרע – עד כיתה י"ב, בלי ישיבות גבוהות וכוללים.
5. **מערכת חינוך ממלכתית אחת** (הדמוקרטים) או **הצטרפות למערכת החרדית הממלכתית** (ישר!). מבנה – מפלגה אחת לכל חלופה.

## חברה ורווחה: גיל רך, אזרחים ותיקים ודיוור

**העמדות.** מפורטות בנספח המקורות של קווי היסוד (סעיפים 8.4–8.7, 9.2–9.7). עיקרי המחלוקות:

- **גיל רך – התניית הסבסוד:** ביחד: "מיצוי כושר ההשתכרות יהיה תנאי בסיס לקבלת סבסוד"; ישראל ביתנו: "סבסוד מעונות יום לשני הורים עובדים בכושר השתכרות של לפחות 125% משרה"; ישר!: "הרחבת הסבסוד לזוגות הורים משרתים ועובדים"; הדמוקרטים: "נרחיב את החינוך בגיל הרך לכלל האוכלוסייה".
- **קצבת הזקנה – המנגנון:** ביחד: הצמדה לשכר הממוצע במשק (נבדק מול העמוד המקורי 1.10.2026); ישר!: הגדלה למי שהכנסתם נמוכה ו"מנגנון קבע לשימור ערך הקצבאות"; ישראל ביתנו: "השלמה להכנסה בגובה שכר מינימום לכלל הגמלאים".
- **דיוור – האמצעים:** ביחד: 100 אלף דירות להשכרה ארוכת טווח, והתחדשות עירונית; ישראל ביתנו: שכירות ארוכת טווח; הדמוקרטים: רשות ממשלתית לדיוור בר-השגה, איסור גלגול דמי התיווך ושחרור קרקעות; ישר!: התחדשות עירונית, מגורים בשכירות, יבוא מקביל.

**הנוסח שנבחר.** העיקרון בלבד: השקעה והיצע בגיל הרך 4/4; השקעה בשירותים לוותיקים 4/4 והגדלת הכנסת ותיקים שהכנסתם נמוכה +3; היצע הדיוור 4/4, השכרה +3, שכירות ארוכת טווח והתחדשות עירונית צר. המנגנונים – לא נכללו.

**חלופות.** כל מנגנון שלעיל הוא עמדה של מפלגה אחת או שתיים; ייבחר בתוכנית הממשלה או בחקיקה. לסעיפים יש משמעות תקציבית, אף שלאף מפלגה אין עמדה פיסקלית כוללת.

## שלטון מקומי

**העמדות.** ביחד: "נבזר סמכויות לרשויות המקומיות"; "רוב הליכי קבלת ההחלטות... יועברו לרשויות המקומיות" (חינוך). הדמוקרטים: "נוביל מהלך לאומי להעברת סמכויות לרשויות המקומיות בתחומי חינוך, בריאות, רווחה, תשתיות, תרבות וסביבה"; "איחוד וצמצום כמות הרשויות המקומיות". ישר: "נעצים סמכותן של הרשויות המקומיות כשותף מרכזי בניהול מערכת החינוך בתחומן". ישראל ביתנו: עמדה בענייני שבת בלבד.

**הנוסח שנבחר.** קווי היסוד, סעיף 11.1: העברת סמכויות לרשויות המקומיות, ובכלל זה בחינוך, בכפוף ללימודי הליבה (סעיף 9.1) +3. הסעיף אינו מפנה לשבת: לדמוקרטים יש עמדה של הסדר ארצי בשבת, והפניה כזו הייתה מייחסת להם ביזור בענייני שבת.

### חלופות.

1. **איחוד וצמצום רשויות** (הדמוקרטים). מפלגה אחת; ס' 81(ב) לחוקה מאפשר זאת בחוק.
2. **רשימת תחומים מלאה** (הדמוקרטים). מרחיבה מעבר לחינוך, שבו יש שלוש מפלגות.

## אישור המפלגה הרביעית בסעיפי +3

**הוכרע (30.9.2026).** אין צורך באישור נפרד של המפלגה הרביעית. סעיפי +3 מחייבים לפי כלל ההכרעה.

## חוק השוויון בנטל

**על מה הפרק.** הפרק מתעד את תוצאות המשא ומתן בין ארבעה נציגי מטה — נציג לכל מפלגה — על חוק השוויון בנטל (30.9.2026). נציג מטה הוא מי שהופקד בצוות הניסוח על ייצוג עמדותיה הפומביות של מפלגה אחת; הוא אינו נציג מטעם המפלגה, וטען רק מה שיש לו מקור בעמדותיה. ההסכמות הן הצעת מטה, וטענות אישור ראשי המפלגות. הפירוט המלא, הנוסחים והמקורות — **ב-הכרעה - היקף הדחייה**; תיק המקורות הוא דוח המחקר על השוויון בנטל (מסמך עבודה שאינו מפורסם). שורות 48–52 בטבלה שלמעלה שייכות לפרק הזה.

### מה הוסכם (ארבעת הנציגים):

- דחייה רק על יסוד נסיבות אישיות, בלי פטור ובלי מכסה מגזרית; חיול בגיל 18 לפני כל דחייה; שנה בכל פעם עד גיל מרבי; בסוף הדחייה — שירות מלא, ולא פטור.
- מנהלת שירות ממלכתית במשרד הביטחון, בלי זיקה מגזרית; צה"ל בוחר את משרתיו.
- מסלולי שירות שמשלבים לימוד תורה בתוך השירות.
- הוראות מעבר: תחולה מיידית, בלי הקפאת אכיפה; שנתונים לפי צורכי צה"ל; שירות אזרחי לשאר, במשכי ס' 15; הליכים פליליים מושהים בהתייצבות ומבוטלים בסוף השירות.
- נשים שמצהירות על הכרה דתית — פטור מצבא בלבד, וחובת שירות אזרחי.
- ס' 46 נשאר; הסנקציות באות בנוסף לו, בלי סדר מחייב; רשימת סנקציות אישיות, ועדיפות למשרתים בקליטה לשירות הציבורי.

## דחייה בשל לימוד תורה ומצוינות

**העמדות.** ביחד: "אפס פטור. ברגע שאתה נותן השתמטות חלקית, אתה מיד מגיע להשתמטות מלאה" (בנט, ישראל היום, 14.9.2026); "אתה יכול גם לשרת וגם ללמוד תורה" (וואלה, 28.8.2026). ישראל ביתנו: "לא יהיה פטור לא ל-30% ולא ל-3%" (News1, 12.8.2026). ישרא! "מדי מחזור שנתי תישמר הקצאה של עד 3%... מכלל המחזור" (אתר ישרא!, 19.7.2026); "אני לא אגיד אפס לומדים" (איזנקוט, ישראל היום, 8.7.2026). הדמוקרטים: אין עמדה.

**הנוסח שנבחר (סבבים 4-6, 30.9.2026) 4/4, גישור:** אין דחייה בשל לימוד או הישגים. במקומה — מסלול לימוד בתוך השירות (ס' 14 להצעת חוק השוויון בנטל): המשרת מתגייס, עובר טירונות, לומד שנה אחת לכל היותר במוסד שצה"ל הכיר בו, ואחר כך משרת שירות צבאי מלא; הוא חייל מיום חילו, ושנת הלימוד אינה נספרת בשירות; צה"ל קובע את המספר ואת אמות המידה, חיצוניות ושוויוניות, במיון פתוח; אין קצבה או תמיכה ללימוד. ביחד: "זה גישור אמיתי ולא עמימות" (הערכת הנציג). כל מפלגה יכולה להציג אותו לפי עמדתה: "אפס פטור" (ביחד), "הצבא מחליט" (ישראל ביתנו), "גיוס לכולם" (הדמוקרטים), "לא אגיד אפס לומדים" (ישרא!). מה שנשאר פתוח בכוונה: המספר — צה"ל רשאי לקבוע כל מספר, גם אפס.

### חלופות.

1. **אין דחייה בשל לימוד תורה או מצוינות** (ביחד, ישראל ביתנו; נטיית הדמוקרטים). לימוד תורה במסלולים משולבים. מפסידה ישרא!.
2. **הקצאה אחת לכל תחומי המצוינות, עד 3% מכלל בני ובנות המחזור** — כ-4,500 בשנה, כ-31%-34% ממחזור הגברים החרדי אם כולה מנוצלת בידי חרדים; בכפוף לחיול, שנה בכל פעם, גיל מרבי ושירות בסוף (ישרא!). מפסידות ביחד וישראל ביתנו.
3. **נוסח עמום (סבב 4):** דחייה מתחדשת בשל "הישגים יוצאי דופן בתחום לימוד, מחקר, אמנות או ספורט", בתקרה לפי שיעור מהמחזור שתיקבע בתקנות, בלי אזכור של תורה ובלי מספר. ישרא! והדמוקרטים קיבלו; ביחד וישראל ביתנו דחו — תקרה לפי שיעור היא מכסה, ומנהלת תכריע בלימוד תורה.
4. **חידוש שנתי של תקופת הלימוד במסלול** (ישרא!). ביחד מתנגדת: "ברגע שאתה נותן השתמטות חלקית, אתה מיד מגיע להשתמטות מלאה".

### חלופות נוספות שנרשמו

1. **"הסנקציות האזרחיות והכלכליות הן אמצעי האכיפה העיקרי"** כעיקרון בחוק (ביחד, הדמוקרטים, ישרא!). ישראל ביתנו מתנגדת: "קודם כל, יהיה לו רישום פלילי".
2. **איסור העסקה בשירות המדינה ובשלטון המקומי** (ישראל ביתנו; ישרא! — קליטה חדשה בלבד). ביחד: עדיפות במקום איסור.
3. **שלילת כל הקצבאות ותלושי המזון** (ישראל ביתנו). הוסכמה תוספת לחוק, בכפוף לפסקת ההגבלה.
4. **שלילת הכשרה מקצועית** (ישרא!). ביחד מתנגדת: חוסמת את הדרך לתעסוקה.
5. **שלילת זכות ההצבעה מעריקים** (ישראל ביתנו, מצע) — מחוץ להצעה בהסכמת כולם (ס' 35ג) לחוקה.

# תוכנית 100 הימים

**על מה הפרק.** הפרק מתעד את המחלוקות שעלו בניסוח תוכנית 100 הימים (1.10.2026). התוכנית נמצאת ב-**תוכנית 100 הימים**, ותיק המקורות הוא המחקר לתוכנית 100 הימים (מסמך עבודה שאינו מפורסם). שורות 53-59 בטבלה שלמעלה שייכות לפרק הזה. מחלוקות במהות שכבר מתועדות בפרקים הקודמים אינן חוזרות כאן; הפרק עוסק בעיקר בתזמון ובסדר.

## מה מוסכם (כל 4):

- הקמת ועדת החקירה היא ההחלטה הראשונה של הממשלה: "מיד עם הקמת הממשלה" (הודעה משותפת 8.9.2026); "החלטת הממשלה הראשונה" (מצע ישראל ביתנו); "דקות אחרי השבעת הממשלה" (בנט, ynet 6.9.2026); "כבר בישיבת הממשלה הראשונה" (רייטן, ynet 25.7.2026); טיוטת ישר! "לאישור בישיבתה הראשונה" (5.8.2026).
- המנדט לתוכנית פעולה ל-100 הימים (מסמך 26.9).

**כלל התזמון.** לצד כלל ההכרעה, התוכנית קובעת מועד לפי סדר זה: מועד שהתחייבו לו כל 4; מועד שבדין; מועד שהוכרע במטה; מועד של שתי מפלגות או של מפלגה אחת — כשהתוכן כבר מחייב, המקור מאומת ואף מפלגה אינה מתנגדת להקדמה; ומועד גישור שנדרש בגלל תלות. תוכן שאינו בקווי היסוד אינו נכלל, גם אם מפלגה נקבה לו מועד (התוכנית, א.3).

**הוכרע (1.10.2026).** אין חקיקה לפני כינון הממשלה; בשאר — ברירת המחדל. החלופות נשמרות לתיעוד.

## חקיקה לפני כינון הממשלה (חוק היועמ"ש)

**העמדות.** ביחד (יש עתיד): "כשניבחר באוקטובר נבטל מיד אותו ואת כל שאר החוקים המושחתים" (אלהרר, וואלה 12.7.2026). הדמוקרטים: "הוא יבוטל בממשלה שלנו כשמשרד המשפטים ינוהל על ידינו" (רייטן, הארץ 15.7.2026). ישר! ישראל ביתנו — גינוי, בלי התחייבות לבטל. החוק נכנס לתוקף ב-1.1.2027, ובתוך 30 ימים (עד 30.1.2027) הממשלה "תידרש... לקבל החלטה מחודשת ביחס להליך המינוי והעברה מכהונה של היועמ"ש" (ynet, 15.7.2026).

**הנוסח שנבחר.** אין חקיקה לפני כינון הממשלה (התוכנית, 0.3). חקיקה כזו אפשרית טכנית (תקדים: תיקון חוק-יסוד: הממשלה שעבר ב-27.12.2022, יומיים לפני השבעת הממשלה), אבל מעשית אינה ישימה. הביטול — בהקדם אחרי הכינון (2.2, 4.3). אם הממשלה תכונן לפני 28.1.2027, היא תחליט, ככל שהחוק מתיר, שיחול ההליך שקדם לו (2.3).

**הוכרע (1.10.2026).** אין חקיקה לפני כינון הממשלה, והביטול — בהקדם אחרי הכינון; כך גם בקווי היסוד 5.3-6.6.

## חלופות.

1. **הצעת חוק פרטית לדחיית תחילת החוק,** שתושלם רק בהסכמה בכתב של ארבעת הראשים (ברירת המחדל בנוסח קודם של התוכנית). מקיימת את "ככל האפשר לפני 1.1.2027". דורשת תיאום מלא בין ארבע הסיעות

לפני הסכם קואליציוני, וישראל ביתנו לא התחייבה לבטל את החוק.

2. **ביטול תיקון 2025 לחוק-יסוד: השפיטה כבר לפני כינון הממשלה**, כדי שבחירת השופטים לא תוקפא מכינוס הכנסת. אותן בעיות, ובחוק-יסוד.

## סדר החקיקה: חוק השוויון בנטל וביטולי החקיקה

**העמדות.** ישראל ביתנו: "חוק גיוס לכולם... יהיה החוק הראשון שהממשלה הבאה תחוקק" (ליברמן, ynet 17.8.2026); "נעביר את חוק הגיוס במושב הראשון של הכנסת ה-26" (מכתב ליברמן לראשי המפלגות, 24.1.2026). ביחד: "זה חוק הדגל של הממשלה הבאה" (בנט, כאן 5.1.2026). הדמוקרטים: "בחודשים הראשונים של ממשלת השינוי הבאה יבוטלו כל חוקי ההפיכה המשטרית" (קריב, ynet 9.7.2026); "אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר, זה תהליך" (גולן, ישראל היום 5.8.2026). ישרא! "לא יהיה אפשר לעשות את זה באחת" (איזנקוט, N12 12.8.2026), על היישום.

**הנוסח שנבחר.** חוק השוויון בנטל הוא ההצעה הראשונה שהממשלה מאשרת ומניחה (יום 1), והשלמתו במושב הראשון. ביטולי החקיקה (תיקון 2025 לחוק-יסוד: השפיטה, חוק היועמ"ש) מתקדמים במקביל, וייתכן שיושלמו לפניו (התוכנית, 1.4).

**הוכרע (1.10.2026).** ברירת המחדל.

### חלופות.

1. **השלמת חוק השוויון בנטל לפני ביטול תיקון 2025 לחוק-יסוד: השפיטה** — הקריאה המילולית של "החוק הראשון". מפסידים הדמוקרטים, ובחירת השופטים קפואה עד הביטול.

## שומרי סף

**העמדות.** הדמוקרטים: "אם אנחנו נרכיב את הממשלה - נדיח את ראש השב"כ דוד זיני" (גולן, ynet 30.9.2025); "נבחן כל מינוי של הממשלה הזו ואם סטה מן הדרך הדמוקרטית - אנחנו נחליף" (גולן, וואלה 30.9.2025). ביחד: "אני אבחן את כל המינויים", ומי שיכניס פוליטיקה יוחלף (בנט, N12 29.4.2026, תיאור); "נצטרך לבחון כל מינוי" (לפיד, הארץ 3.6.2026). ישרא! "שנבוא ביום הראשון ונפטר את ההוא ונפטר את ההוא? לא, לא יקרה" (מתן כהנא, ynet 3.8.2026). ישראל ביתנו: זיני "מאוד לא מתאים לראשות שב"כ" (ליברמן, 17.9.2025), בלי התחייבות להחליף. על היועמ"שית, המפכ"ל, הרמטכ"ל ונציב שירות המדינה לא נמצאה התחייבות של אף מפלגה.

**הנוסח שנבחר.** אין פעולה ב-100 הימים. כל שינוי בבעל תפקיד — בהליך שבדין, ולפי קווי היסוד 0.4 (הסכמת ראשי ארבע המפלגות) ו-6.2 (מינויים מקצועיים) (התוכנית, חלק ד', 3).

**הוכרע (1.10.2026).** ברירת המחדל.

### חלופות.

1. **בחינה פרטנית של מינויי הממשלה היוצאת עד יום 100**, לפי הדין (ביחד, הדמוקרטים —  צור). המועד נשען על סרטון של בנט שלא נמצא (•).

2. **הדחת ראש השב"כ** (הדמוקרטים). ישרא! מתנגדת לפיטורים בימים הראשונים.

## החוקה: צעד ראשון וחוק משאל העם

**העמדות.** ביחד: "הצעד הראשון יהיה: כנסת ישראל תתכנס ותצביע על מגילת העצמאות כפרק המבוא של החוקה הישראלית" (לפיד, ישראל היום 2.9.2026). ישראל ביתנו: "מינוי ועדת מומחים לניסוח חוקה (במקביל לחוק משאל עם לאישור החוקה)" (ynet 17.8.2026); "הממשלה תמנה צוות של חמישה מומחים, שיביאו בתוך חצי שנה נוסח מלא של חוקה" (ליברמן, ישראל היום 24.9.2026); נגד "טלאי על טלאי". ישר!: "על בסיס המלצות צוות מקצועי" — על חוקי היסוד בענייני השפיטה והחקיקה (תשובה ל-ynet, 22.9.2026). הדמוקרטים: אין עמדה על הצעד הראשון.

**הנוסח שנבחר.** עד יום 30 — החלטת ממשלה על התהליך לפי קווי היסוד 1.2-1.4, וצוות ניסוח במשרד המשפטים שיכין את הצעת החוק על בסיס טיוטת קבוצה ב'. ההחלטה אינה קובעת מועד להנחת המבוא והפרק הראשון; קבלה בשלבים — לפי 0.4. משאל העם יוסדר בחוק רגיל, כלשון ישראל ביתנו ("חוק משאל עם"), משום שחוק-יסוד: משאל עם חל רק על הוצאת שטח מתחולת המשפט הישראלי (התוכנית, 3.2).

**הוכרע (1.10.2026).** ברירת המחדל. לסוג החקיקה למשאל העם לא הייתה ברירת מחדל, והמטה בחר בנוסח היחיד שנאמר בידי מפלגה.

### חלופות.

1. **ועדת מומחים שתנסח חוקה שלמה בתוך חצי שנה** (ישראל ביתנו). חלופה שכבר נדחתה בהכרעה על דרך קבלת החוקה (30.9.2026).
2. **הנחת המבוא והפרק הראשון בתוך 100 הימים** (ביחד). ישראל ביתנו מתנגדת לקבלה בשלבים.
3. **חוק-יסוד למשאל העם על החוקה.** מגן מפני שינוי ברוב רגיל; אין לו עמדה מפלגתית.

## מועדים של מפלגה אחת

**העמדות.** בעשרה סעיפים בתוכנית התוכן מחייב (4/4, 3+, סטטוס קוו או הוכרע במטה), והמועד נקבע לפי התחייבות של מפלגה אחת:

- **ביחד:** צמצום המשרדים בהרכב הממשלה (1.1), יישום פסיקת בג"ץ בענייני גיוס (1.6), חסמי יבוא ותקינה במזון (3.3).
- **ישראל ביתנו:** חוק השוויון בנטל (1.4).
- **הדמוקרטים:** ביטול תיקון 2025 לחוק-יסוד: השפיטה (2.1, 4.2), הגוף הלאומי לפשיעה (2.4), איוש תקני השיפוט (4.5), הברית עם ארה"ב (4.6).
- **ישר!:** האצת המיגון ביישובי הגבול (3.4).

**הנוסח שנבחר.** המועדים נשארים (התוכנית, א.3, כללים 4-5). אפשר לדחותם בלי לפגוע בתוכן.

**הוכרע (1.10.2026).** ברירת המחדל.

**חלופה.** להעביר את הסעיפים לרשימת "בלי מועד" (התוכנית, חלק ג', טבלה 2).

## מה לא נכלל בתוכנית

הפריטים הבאים הוצעו בידי מפלגה אחת או שתיים ואינם בקווי היסוד, ולכן לא נכללו (פירוט – התוכנית, חלק ג', טבלה 1): תוכנית מדינית-ביטחונית ל-100 הימים, 20 סעיפים (הדמוקרטים, N12 29.6.2026); "מצב חירום לאומי" נגד הפשיעה (הדמוקרטים, תיאור) ו"מצב חירום מדיני" (ביחד, תיאור); הכרזה על קטאר כמדינת אויב (ביחד); הקמה מחדש של יחידת "צלצל" (ישר!); מעונות חינוך למשפחות המילואים "מהיום הראשון" (ביחד); ביטול חוק השידורים "רגע לאחר שתקום הממשלה" (הדמוקרטים); תקציב דו-שנתי והפלת ממשלה רק ברוב 90 (ישראל ביתנו); חוק-יסוד: החקיקה בנפרד, לפני החוקה (ביחד, הדמוקרטים, ישר!); ישראל ביתנו נגד, והוכרע לטובת החוקה); תיק ביטחון הפנים (הדמוקרטים; ישראל ביתנו). **כספים קואליציוניים** (ביחד, ישר!) **וחוקי הנאשם** (הדמוקרטים, ישר!) הם **צר**; ב-1.10.2026 נכללו בקווי היסוד (8.8, 6.8).

## השלמות ותיקונים

**על מה הפרק.** הפרק מרכז שתי הכרעות של המטה (כותבי הטיטה) מיום 1.10.2026, את התיקונים שנעשו בחוקה כדי שתתאים לשאר המסמכים, שאלה אחת שנבחרה מחדש, בדיקות משפטיות שנשארו פתוחות ומקורות שנבדקו שוב. שורות 60–61 בטבלה שייכות לפרק הזה.

### הכרעות (1.10.2026)

1. **ביטול התיקון לחוק-יסוד: השפיטה (2025)** — **4/4**. ליברמן חתום, עם לפיד, גנץ וגולן, על הצהרת ראשי האופוזיציה: "בממשלה הבאה נדאג שהחוק לשינוי הוועדה לבחירת שופטים יבוטל" (mako, 27.3.2025). ההכרעה חלה על קווי היסוד 6.3, על ס' 61 ו-99 (א) לחוקה ועל שורה 37 בטבלה. - **החלופה שלא נבחרה:** להשאיר **+3** עד לאישור מפורש של ישראל ביתנו.
2. **שלושה סעיפים חדשים בקווי היסוד, לפי כלל ההכרעה: 6.7** — בחינת חוקי הכנסת ה-25 שפגעו במשטר, וביטולם או תיקונם; רשימה בתוך 100 הימים, וההחלטה בכל חוק לפי 0.4 **גישור** (שורה 60). הסיווג: **צר** — במחקר לתוכנית 100 הימים נרשם **+3**, אבל העמדה הכללית של ישר! נשענת על תיאור עיתונאי שלא אומת (י); ישר! התחייבה במפורש לבטל את החוק לבחירת שופטים. - **6.8** — "חוק הנאשם": מי שהוגש נגדו כתב אישום לא ירכיב ממשלה ולא יכהן כראש הממשלה **צר** (הדמוקרטים, ישר!; שורה 13). האיסור הרחב של הדמוקרטים — על שרים, סגני שרים ובעלי תפקידים בכנסת — לא נכלל. - **8.8** — ביטול הכספים הקואליציוניים **צר** (ביחד, ישר!; שורה 59). - **החלופה שלא נבחרה:** להשאיר את שלושתם ב"מה לא נכלל".

### תיקונים בחוקה

- **ס' 50 — התאמה מלאה להצעת חוק היסוד (ס' 6א).** היום הקובע, השלמת הכהונה בתוך שתי תקופות מלאות, הצינון והחסימות מהיום הקובע, וכללי המניין וההגדרות — מעוגנים בחוקה עצמה. כך הכללים משוריינים ב-80, ואינם עומדים כחוק רגיל לפי ס' 97 (ב). הנקודות הפתוחות 2–6, 8 ו-9 בהצעה עדיין טעונות אישור ראשי המפלגות; החלופות — בפרק "הגבלת כהונת ראש הממשלה".
- **ס' 95 (ה) הצעת גישור**. בקבלה בשלבים, ס' 50 לא יעמוד בתוקף לפני שנתקבל ס' 98 (ב).

- **ס' 95(ד).** מועד משאל העם על החוקה, נוסח השאלה וסדריו ייקבעו בחוק (הוכרע במטה 1.10.2026: חוק רגיל). הנימוק: ס' 94 אינו חל לפני תחילת החוקה.
- **ס' 26(ב).** "לא יתקצב" הוחלף ב"לא יקבל מימון מלא ממקורות המדינה", ומימון מוסד שאינו מלמד ליבה – בחוק, לפי ההכרעה בקווי היסוד 9.1 (30.9.2026).
- **העמדות:** שלילה מלאה (ביחד, ישראל ביתנו) מול מימון מופחת (ישר!).
- **החלופה שלא נבחרה:** הנוסח הקודם, שסווג בטעות "כל 4".
- **ס' 89(ג) • סטטוס קוו** . "שופט או שופט בדימוס"; "מספר חבריה – כפי שייקבע בחוק" (ס' 3 ו-4(ב) לחוק ועדות חקירה).
- **ס' 100(ב) • הצעת גישור** . חוק שנתקבל לפני תחילת החוקה ומקיים את ס' 30 ייחשב לחוק לפי ס' 30. כך חוק השוויון בנטל, שיחוקק לפני החוקה, עומד בדרישה.

## נבחן מחדש: הטלת הרכבת הממשלה (ס' 47(א))

### העמדות.

- **ישראל ביתנו:** "המפלגה הגדולה תזכה ראשונה בהרכבת הממשלה" (עקרונות החוקה, עיקרון 1). מאוחר יותר אמר ליברמן: "אבל אנחנו חייבים להפסיק לדבר במונחים של המפלגה הגדולה ולהתחיל לדבר על האסטרטגיה הגושית" (ynet, 11.9.2026).
- **ישר!:** "הגוש צריך להתאחד מאחורי ראש המפלגה הגדולה ביותר" (הארץ, 17.9.2026; תיאור העיתון).
- **ביחד:** "יום אחרי הבחירות אנחנו מתכנסים כל ראשי הגוש ויוצאים עם מועמד אחד, ואני אכבד את התוצאות" (בנט, הארץ, 17.9.2026).
- **הדמוקרטים:** אין עמדה.

**הנוסח שנבחר.** ס' 47(א) נשאר כברירת מחדל: ההרכבה מוטלת תחילה על ראש הסיעה הגדולה, אלא אם המליצו רוב חברי הכנסת על אחר. הסיווג "מכנה משותף צר" נשען על שתי מפלגות, ואחת מהן בסתירה פנימית. עמדת ביחד על "מועמד אחד" נוגעת להסכמה הפוליטית בגוש, ולא לכלל החוקתי. ראשי המפלגות סיכמו לדון בהרכבת הממשלה רק אחרי הבחירות (ynet, 26.9.2026; תיאור העיתון).

### חלופות.

1. **הדין הקיים** (ס' 7 לחוק-יסוד: הממשלה): הנשיא מטיל את ההרכבה, לאחר התייעצות עם נציגי הסיעות, על חבר כנסת שהסכים לכך. מרוויח מי שמעדיף הכרעה גושית אחרי הבחירות; מפסידה ישראל ביתנו (עיקרון 1).
2. **הנוסח הקיים** (ברירת המחדל). מרוויחה הסיעה הגדולה; הוא מכריע בחוקה בשאלה שראשי המפלגות דחו לאחר הבחירות.

## בדיקות משפטיות שנשארו פתוחות

- **פטור לאשה נשואה משירות סדיר (ס' 39(א)–(ב) לחוק שירות ביטחון) מול ס' 30(ב) לחוקה** ("לציבור שלם או לסוג שלם של אזרחים"). חוק השוויון בנטל משאיר את הפטור כדין הקיים, ולאף מפלגה אין עמדה. השאלה:

האם נשואות הן "סוג שלם של אזרחים", או שהפטור ניתן "על יסוד נסיבותיו האישיות" של אדם (ס' 30(ג)). עד הבדיקה — הדין הקיים (ס' 97(ג)).

- **חוק-יסוד: לימוד התורה (13.7.2026)** והיחס בינו לבין חוק השוויון בנטל — לבדיקה לפני אישור ההצעה בממשלה (תוכנית 100 הימים, 0.2(ג)). לא נמצאה עמדה של אף מפלגה.

## מקורות שנבדקו שוב (1.10.2026)

- **אלהרר, "נבטל מיד אותו": פורסם בהארץ וגם בוואלה, 12.7.2026.**
- **גולן, "זה תהליך":** נאמר בכנס מכון מולד, ופורסם בישראל היום ובכיכר השבת ב-5.8.2026 (הכנס עצמו נערך כחודש קודם).
- **ההודעה המשותפת (8.9.2026):** נוסח ההודעה עצמה כמו ב-ynet; "בממשלה הבאה נקים מיד" בבחדרי חרדים הוא כותרת.
- **תפיסת ביטחון (קווי היסוד 7.1):**
- ישר! "נגבש ונפעל לפי תפיסת ביטחון חדשה." (צעד 2).
- ישראל ביתנו: "אימוץ תפיסת ביטחון חדשה" (ynet, 17.8.2026).
- ביחד: מעבר "מהתשה ומריחה להכרעה" (ynet, 23.6.2026; תיאור הכתב).
- הדמוקרטים: "דוקטרינה חדשה של יוזמה אסטרטגית מונעת" (מצע, 7.2025).
- המסקנה:  על העיקרון.
- **ציטוטים בהצעת חוק השוויון בנטל:** ראו דוח האימות בהצעת החוק, שמפרט אילו ציטוטים נבדקו מול העמוד המקורי ואילו עדיין מסומנים •. ציטוט אחד לא נמצא במקור שצוין (ישראל ביתנו על משרד הביטחון, ynet, 17.8.2026).

## המחלוקת שלא נכנסה לחוקה: שטחים, גבולות ומדינה פלסטינית

**העמדות.** בנט: "אני מתנגד למדינה פלסטינית, נקודה... בשום קונסטלציה" (וואלה, 28.8.2026); ביחד: "מתנגדים לפינוי יישובים יהודיים שנבנו בהתאם לחוק בכל מצב שהוא", ו"תוכנית בנט מ-2012 רואה את שטחי C כחלק עתידי ריבוני של מדינת ישראל" (תשובה ל-ynet, 28.9.2026). ליברמן: "תומכים בהחלת ריבונות ישראלית בשטחי C" ו"חייבים לחשוב... איך מבטלים את הסכמי אוסלו ומפרקים את הרשות הפלסטינית" (ישראל ביתנו, תשובה ל-ynet, 28.9.2026). איזנקוט: "בממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית" (X), וישר! "הקמת מדינה פלסטינית אינה עומדת על הפרק מבחינתנו. אין לנו תוכנית לפינוי יישובים" (תשובה ל-ynet, 28.9.2026).

מולם הדמוקרטים: "היפרדות אחראית", "גבולות קבע", "פירוז מלא של המדינה הפלסטינית העתידית", "שליטה ביטחונית ישראלית מלאה... בבקעת הירדן" ו"עצירת כל מהלכי סיפוח" (תוכנית הנקודות, אפריל 2026); "נפנה מאחזים בלתי חוקיים" (תשובה ל-ynet, 28.9.2026).

**למה אין גישור.** חוקה קובעת מסגרת יציבה לדורות, ואילו כאן כל נוסח מהותי — "ריבונות", "היפרדות", "גבולות" — הוא ניצחון של צד אחד והפסד של האחר. אין מכנה משותף צר: אפילו "עצירת כל מהלכי סיפוח" (הדמוקרטים) סותרת ישירות את "ריבונות בשטחי C" (ביחד וישראל ביתנו). לכן, לפי כללי הניסוח, המחלוקת המדינית נותרה מחוץ לחוקה כעמדה.

**מה כן נכנס.** ס' 93: הליך בלבד — הסכם או החלטה שמשמעותם שהמשפט, השיפוט והמינהל של ישראל לא יחולו עוד בשטח שהם חלים בו טעונים רוב חברי הכנסת ומשאל עם, או רוב של 80 חברי כנסת בלי משאל עם, ברוח הדין הקיים (חוק יסוד: משאל עם, ידיעה כללית). ההליך מגן על כל צד מפני הכרעה חד-צדדית ואינו אומר דבר על התוצאה. הסעיף אינו חל על הרחבת תחולת המשפט הישראלי (סיפוח) — עניין שנוי במחלוקת שהחוקה שותקת עליו.

**ירושלים.** ס' 6(א) קובע, כסטטוס קוו בלשון חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל: "ירושלים היא בירת ישראל ומקום מושבם של נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון" — בלי הגדרת גבולות העיר ובלי "השלמה והמאוחדת". אף אחת מארבע המפלגות לא חלקה על כך (דוח האימות, פריט 10), ואולם הדמוקרטים, שמדברים על "גבולות קבע", עשויים לבקש שתיקה גם כאן. **הכרעה נדרשת** מראשי המפלגות.

## חלופות שנדחו.

- עיגון "שטחי C" כשטח ריבוני עתידי (ביחד, ישראל ביתנו). הדמוקרטים לא יוכלו לחתום; ישר! נמנעת ממהלכים חד-צדדיים.
- עיגון "היפרדות אחראית" ו"מדינה פלסטינית עתידית" מפורזת (הדמוקרטים). שלוש מפלגות מתנגדות במפורש.
- הרחבת ס' 93 גם להחלת ריבונות (סיפוח) ברוב מיוחס או במשאל עם. סימטרי, אך "עצירת כל מהלכי סיפוח" של הדמוקרטים ו"ריבונות בשטחי C" של ביחד וישראל ביתנו לא יאפשרו הסכמה על נוסח.
- השמטת ירושלים מס' 6 (הנוסח הקודם של הטיוטה) או, להפך, עיגון "ירושלים השלמה והמאוחדת" ותחומה. הראשונה משאירה ריק בנושא שכל המפלגות מסכימות עליו; השנייה מכניסה לחוקה הגדרת גבולות שנויה במחלוקת.

## נושאים שאין עליהם עמדה מפלגתית ונשמר בהם הסטטוס קוו

- שפות רשמיות וסמלים** — ס' 5–6 מעתיקים את חוק יסוד: הלאום ואת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה.
- ירושלים** — ס' 6(א) בלשון חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, בלי גבולות; ראו "המחלוקת שלא נכנסה לחוקה" ו"הכרעות נדרשות מראשי המפלגות".
- חוק השבות** — ס' 4 משמר את פתיחות המדינה לעלייה ומפנה את תנאי הזכאות לחוק; ליברמן מגן על "סעיף הנכד" (כאן, 7.5.2025), והנוסח אינו פוגע בו.
- גודל הכנסת ואחוז החסימה** — ס' 34 קובע 120 חברים; אחוז החסימה נותר בחוק הבחירות.

- **שיטת בחירות אזורית** — ס' 35 משמר בחירות ארציות ויחסיות; "יתרון למפלגה הגדולה" של ליברמן הוסדר בהרכבת הממשלה (ס' 47), לא בשיטת הבחירות.
- **הארכת כהונת הכנסת** — ס' 36(ג) משמר את הרוב הקיים (80), בנפרד מהרוב לתיקון החוקה.
- **תקציב ובחירות** — ס' 37(ג) מפנה לחוק; ראו "מחלוקות חוקתיות ניתנות לגישור".
- **חסינות** — ס' 39 משמר חסינות מהותית ומפנה את השאר לחוק.
- **החוק הנורבגי** — אין עמדה עדכנית של אף מפלגה; ס' 38(ד) מפנה את חילופי חברי הכנסת לחוק.
- **שרים שאינם חברי כנסת; ראש ממשלה חלופי** — ס' 45 לא דורש ולא שולל.
- **ממשלת מעבר** — ס' 51(ה) קובע המשך כהונה עד כינון ממשלה חדשה; הגבלות הפעולה נותרו בהלכה הפסוקה.
- **נשיא המדינה** — ס' 67-68 מעתיקים את חוק יסוד: נשיא המדינה, משום שפרקים ה'-ו' נשענים על תפקידו.
- **פרטיות וקניין** — ס' 17-18 בלשון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; "רוגלות נגד ראשי ארגוני פשע" (ישראל ביתנו) כפופות לפסקת ההגבלה.
- **חופש העיסוק** — ס' 19 בלשון חוק יסוד, בלי פסקת ההתגברות שבו.
- **עילת הסבירות** — ביחד "התעלמו מהשאלות" (ynet, 22.9.2026), ולאחרות אין עמדה בתיק; הדין הקיים על עילות הביקורת המנהלית נותר לפי ס' 58(ב) ו-65(ה).
- **פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה** — ס' 69(א) מפנה את ארגון התביעה והייעוץ לחוק; "ייצוג עצמאי" של ליברמן אינו פיצול.
- **ערכאת ערעור ביניים; בתי משפט ייעודיים לפשיעה** — הדמוקרטים וישראל ביתנו, כל אחת לחוד; ס' 57(א) (4) מאפשר בחוק.
- **מעצרים מנהליים לפשיעה** — ישראל ביתנו בלבד; לא נכנס; ס' 20 ("לפי חוק") ופסקת ההגבלה חלים.
- **תאגיד השידור הציבורי** — הדמוקרטים בלבד; חופש העיתונות עוגן כזכות (ס' 12), התאגיד לא עוגן כמוסד.
- **איחוד וצמצום רשויות מקומיות** — הדמוקרטים בלבד; ס' 81(ב) מאפשר בחוק.
- **שמירת דינים** — ס' 97(ד) משמר את חסינות הדינים שקדמו ל-1992 מפני פרק ב', כדין הקיים; אין עמדה מפלגתית.
- **הסתדרות ומיסוי** — אינם עניין לחוקה; ס' 29 משמר את חופש ההתארגנות בלבד.

## הכרעות נדרשות מראשי המפלגות

**הוכרע** דרך קבלת החוקה — הוכרע 30.9.2026: ברירת המחדל — כנסת ברוב שבס' 92 ואחריה משאל עם (ס' 95; קווי היסוד 1.4).

**הוכרע** קבלה בשלבים — הוכרע 30.9.2026: ברירת המחדל — אפשר לקבל תחילה את המבוא ואת פרק א' (ס' 95(ב)), בלי חובה.

**הוכרע** **הרוב לתיקון החוקה** — הוכרע 29.9.2026: 80 (ס' 92), לפי עמדת הרוב. חל גם על ס' 43 ו-95.

**פתוח** **היועץ המשפטי לממשלה** — חוות דעת מחייבות, ייצוג עצמאי לממשלה, או גישור (מחייב פנימית וייצוג נפרד בסירוב)? ברירת המחדל: הפניה לחוק, ס' 70(ב)-(ג).

**הוכרע** **ביטול חוק יולי 2026 בהוראת מעבר** — הוכרע 30.9.2026: לפי הרוב, ס' 99(ה) נשאר. אף מפלגה אינה תומכת בחוק: שתיים התחייבו לבטלו ושתיים גינו אותו (הסיווג בנספח המקורות לחוקה: **צר**), שתיים במפורש ושתיים גינו).

**פתוח** **ערכאת הביקורת החוקתית** — הרכב חוקתי של 11 שופטי העליון ברוב רגיל (ברירת המחדל, ס' 65) או בית משפט לחוקה נפרד?

**פתוח** **ביקורת על תיקוני חוקה** — שתיקה (ברירת המחדל, ס' 66), עיגון מפורש של ביקורת תוכן מצומצמת ("שימוש לרעה בסמכות מכוננת"), או איסור מפורש על ביקורת תוכן?

**פתוח** **פסקת התגברות** — לאסור במפורש, כעמדת ישר! והדמוקרטים, או להשאיר שתיקה (ברירת המחדל, ס' 65)?

**הוכרע** **היקף הפטור מגיוס** — ס' 30(ג) בלי "בלבד" מאפשר דחייה אישית לפי אמות מידה שוויוניות בחוק, ובכלל זה את מתווה ה-3% של ישר! להכריע בין איסור מכסות מפורש (ביחד), תקרה מספרית בחוקה (ישר!), או הנוסח הנוכחי (ברירת המחדל). הנוסח הנוכחי נשאר (1.10.2026). ליבת חוק השוויון בנטל הוסכמה בין נציגי המטה (30.9.2026), והדחייה בשל לימוד הוכרעה — אין דחייה, ומסלול לימוד בתוך השירות; מתווה ה-3% הוחלף בהסכמה זו, וכך רשום גם בנספח המקורות לחוקה, שורה 30. טעון אישור ראשי המפלגות. ראו "שוויון בנטל — דחייה בשל לימוד תורה ומצוינות" להלן.

**הוכרע** **סנקציות על משתמטים** — הוכרע 29.9.2026: ס' 33 צומצם למשפט אחד — הפניה לחוק בכפוף לפסקת ההגבלה; שלילת הטבות וסנקציות נוספות נמסרו לחקיקה.

**פתוח** **תקציב ובחירות** — סטטוס קוו בהפניה לחוק (ברירת המחדל, ס' 37(ג)) או תקציב המשך חוקתי וביטול ההתפזרות (ישראל ביתנו)?

**פתוח** **חוק הלאום** — החלפה שקטה דרך ס' 1 ו-97 (ברירת המחדל), ביטול מפורש, או שימור מפורש?

**פתוח** **נישואין זוגיות** — ס' 15 כפי שהוא (ברירת המחדל: "מסלול אזרחי לרישום זוגיות ונישואין"), "נישואין אזרחיים" במפורש, הכרה מפורשת בזוגות חד-מיניים, או ברית זוגיות בלבד? נדרשת עמדת ישר!.

**פתוח** **תחבורה ציבורית בשבת** — סמכות מקומית (ברירת המחדל, ס' 78) או הסדר ארצי אחיד

**פתוח ירושלים** — להשאיר את ס' 6(א) (ברירת המחדל: סטטוס קוו בלי הגדרת גבולות) או שתיקה חוקתית? נדרשת עמדת הדמוקרטים.

**פתוח ראש ממשלה חלופי** — נוסח ניטרלי (ברירת המחדל, ס' 45), איסור מפורש (ישר!), או עיגון המוסד?

**הוכרע משך הגבלת כהונת ראש הממשלה** — הוכרע 30.9.2026: נוסח הפשרה, "הארוך מביניהם" (ס' 50(א) לחוקה, ס' 6א(א) להצעה).

**פתוח השלמת הכהונה אחרי שמונה שנים** — (ס' 50(ב) לחוקה מנוסח לפי ברירת המחדל — הוכרע 30.9.2026 — בכפוף להכרעה זו.) השלמה בלי הגבלה (תזכיר בנט, ס' 50(ד) בנוסחו הקודם), השלמה רק בתוך שתי תקופות מלאות, או מודל 2021 בכל מקרה (הממשלה נחשבת כמי שהתפטרה ביום הקובע)? ברירת המחדל: השלמה בתוך שתי תקופות מלאות, וחזקת התפטרות בתקופה שלישית (ס' 6א(ב)-(ג)). נדרש בירור מול הדמוקרטים: האם "תקרה" שוללת השלמה גם בתוך שתי תקופות?

**פתוח כהונה חלקית** — האם כהונה שהחלה באמצע כנסת נמנית בשנים בלבד, נחשבת קדנציה לעניין השלמה, או ששתי תקופות מלאות הן זכות עצמאית (הקריאה המילולית של ס' 50(א)) ברירת המחדל: נמנית בשנים בלבד ואינה תקופה מלאה (ס' 6א(ה)(5)).

**פתוח צינון ואיפוס מול מגבלה לכל החיים** — האם "שתי קדנציות" (ישר!, ישראל ביתנו) ו"תקרה של 8 שנים" (הדמוקרטים) מתיישבות עם חזרה אחרי שמונה שנות צינון ועם איפוס אחרי ארבע שנים? ברירת המחדל: צינון ואיפוס כתזכיר בנט. נדרשת עמדת שלוש המפלגות.

**פתוח חסימת עקיפה וממשלת חילופים** — חסימה מלאה בתקופת הצינון של התפקיד המוביל לראשות הממשלה, של ממלא מקום ושל ראש הממשלה בפועל, עם הקפאת המניין, או חסימה צרה (רק כשמועד החילופים חל בתוך הצינון)? והאם תימנה כהונה כראש ממשלה חלופי? ברירת המחדל: חסימה מלאה והקפאה; כהונה כחלופי אינה נמנית (ס' 6א(ד)-(3), (ה)(1), (4)).

**פתוח תחולה למפרע** — אין מניין לכהונה שלפני התחילה, או מניין כהונות קודמות (אף מפלגה לא הציעה)? ברירת המחדל: אין מניין (ביחד במפורש; ס' 2(ב)).

**הוכרע שריון הגבלת הכהונה** — הוכרע 30.9.2026: 80 חברי כנסת בקריאה השנייה והשלישית ורוב חברי הכנסת בראשונה (ס' 6א(ו)), לפי המספרים שהמפלגות נקבו.

**פתוח ממשלת מעבר ממושכת אחרי היום הקובע** — הדין הקיים, הגבלת משכה (למשל 180 ימים מהבחירות הראשונות שאחרי היום הקובע), או הגבלת סמכויותיה? ברירת המחדל: הדין הקיים.

**פתוח** **צינון מהכנסת** — אין, או צינון גם מהכנסת (ישראל ביתנו, 2021; עמדה לא עדכנית)? ברירת המחדל: אין, בלי הוראה מפורשת.

**הוכרע** **התאמת החוקה** — הוכרע 30.9.2026: ס' 47(א) (סייג המנוע; שיקול דעת הנשיא), 50 (אין השלמה אחרי שתי תקופות מלאות; היום ס' 50(ב)) ו-98(ב) (המשך המניין מס' 6א) הותאמו. ס' 50 בנוסחו הנוכחי תואם במלואו להצעת חוק היסוד (ראו "השלמות ותיקונים").

**הוכרע** **ועדת החקירה — התקופה הנבדקת** — "בשנים שקדמו", בזיקה לכשלים ובלי תאריך (ברירת המחדל, ס' 2(ב) להחלטה), העשור שקדם לטבח (ישר, 10 הצעדים), או מסיום "צוק איתן" (טיטת ישר)? **הוכרע 30.9.2026: ברירת המחדל.**

**הוכרע** **ועדת החקירה — פירוט הנושאים והחטופים** — הגדרה כללית עם שלושה דרגים כדוגמה (ברירת המחדל), רשימת ישר! (ח/2), או החטופים במפורש (ח/2א)? נדרש גם אישור מפורש של ביחד ושל ישראל ביתנו להכללת "ניהול המלחמה". **הוכרע 30.9.2026: ברירת המחדל.** "ניהול המלחמה" נכלל, בלי אישור נפרד.

**הוכרע** **ועדת החקירה — אחריות אישית** — אחריות אישית כחלק מנושא החקירה (ברירת המחדל, ס' 2(ג)), או בקשה לכלול מסקנות אישיות (ישראל ביתנו, ח/5)? לברר עם ישראל ביתנו אם הכוונה גם לאחריות מיניסטרילית. **הוכרע 30.9.2026: ברירת המחדל.**

**הוכרע** **ועדת החקירה — גבולות המלחמה והכסף הקטארי** — הוועדה תפרש (ברירת המחדל), "עד יום החלטה זו" (ח/9), והזכרה מפורשת של הכסף הקטארי (ח/10)? **הוכרע 30.9.2026: ברירת המחדל.**

**הוכרע** **ועדת החקירה — התייעצות במיני ומספר חברים** — החוק ככתבו ושלושה חברים (ברירת המחדל), התייעצות (ישר, ח/3), או חמישה חברים (ח/4)? **הוכרע 30.9.2026: ברירת המחדל.** מספר החברים: שלושה, ואפשרות לחמישה לפי הודעת נשיא בית המשפט העליון והחלטת הממשלה.

**הוכרע** **ועדת החקירה — דוח ביניים, מועדים ומשפחות** — אין (ברירת המחדל), או בקשות לשקול (ח/6, ח/8)? **הוכרע 30.9.2026: ברירת המחדל.**

**הוכרע** **ועדת החקירה — גוף חקירה חלופי** — דחייה והתנגדות לרציפות (ברירת המחדל, ס' 7), או גם הוראה מותנית לסיום פעולתו של גוף שהוקם (הדמוקרטים, ח/7)? **הוכרע 30.9.2026: ברירת המחדל.**

**הוכרע** **ועדת החקירה — חוק ייעודי** — החלטת ממשלה בלבד (ברירת המחדל), חוק ייעודי (חלק ג'), או שניהם? אם חוק: האם לכלול את ס' 2(ג) (אין ביטול אלא בחוק), איזה נוסח לס' 5 (אישור ועדת החוקה, או צמצום רק בחוק), והאם לקבל אותו ברוב חברי הכנסת אם יחוקק אחרי תחילת החוקה (ס' 89(ב))? **הוכרע 30.9.2026: ברירת המחדל.** החלטת ממשלה בלבד.

**הוכרע** **קווי היסוד — מנגנון ההכרעה בקואליציה ונעילה הדדית** — הוכרע 30.9.2026: ברירת המחדל (קווי היסוד 0.4, 12.5).

**הוכרע** **קווי היסוד — אישור המפלגה הרביעית בסעיפי +3** — הוכרע 30.9.2026: אין צורך באישור נפרד.

**פתוח** **קווי היסוד — הגבלת הכהונה** — אישור ראשי המפלגות לנוסח הפשרה ולשריון שהוכרעו במטה. (הוכרע 30.9.2026: אישור בישיבת הממשלה הראשונה והשלמת החקיקה במושב הראשון של הכנסת ה-26; השריון ייכלל גם אם ההצעה תתקבל בפחות מ-80).

**הוכרע** **קווי היסוד — ביטול חוק יולי 2026** — הוכרע 30.9.2026: לפי הרוב — ביטול והסדר חלופי בחוק (6.6); המועד — הוכרע 1.10.2026: בהקדם אחרי כינון הממשלה (5.3).

**הוכרע** **קווי היסוד — עזה** — הוכרע 30.9.2026: קווי היסוד קובעים את העיקרון בלבד; הדרך תוכרע לפי מנגנון 0.4. (לשון ההשמדה נכנסה לפי כלל ההכרעה: ישרא, ביחד וישראל ביתנו במפורש, והדמוקרטים אינם מתנגדים).

**הוכרע** **קווי היסוד — איראן** — הוכרע 30.9.2026: הנוסח הצר (7.3); הדרך תוכרע לפי מנגנון 0.4.

**הוכרע** **קווי היסוד — לימודי ליבה** — הוכרע 30.9.2026: מכנה משותף מבני — מימון ציבורי מלא דרך מערכת החינוך הממלכתית (ובכלל זה ממלכתית-חרדית); בלי יעד לוח זמנים ובלי הכרעה במימון מוסד שמחוץ למערכת (9.1).

**הוכרע** **קווי היסוד — היקף חובת הליבה** — הוכרע 30.9.2026: עד כיתה י"ב; ישיבות גבוהות וכוללים אינם בתחולתה.

**הוכרע** **שוויון בנטל — ליבת החוק** — הוסכם במשא ומתן בין ארבעת נציגי המטה, 30.9.2026 (הצעת מטה, טעונה אישור ראשי המפלגות): דחייה אישית בלבד, חיול בגיל 18, שנה בכל פעם, גיל מרבי ושירות מלא בסוף; מנהלת במשרד הביטחון; מסלולים משולבים; הוראות מעבר; פטור נשים מצבא בלבד; ס' 46 נשאר; רשימת סנקציות.

**הוכרע** **שוויון בנטל — דחייה בשל לימוד תורה ומצוינות** — הוכרע בסבבים 4-6, 30.9.2026 (4/4, גישור) (הצעת מטה, טעונה אישור ראשי המפלגות): אין דחייה; מסלול לימוד בתוך השירות — שנה אחת לכל היותר אחרי החיול, ואחריה שירות מלא; צה"ל קובע את המספר; בלי מימון ללימוד (ס' 14 להצעת החוק).

**פתוח** **שוויון בנטל — אישורים** — איזנקוט: שדחייה לא תהפוך לפטור (1.4); גיל מרבי לדחייה; ארבעת הנציגים: אמות המידה לדחייה ולפטור בתקנות (ס' 9(א)) ואכיפת השירות האזרחי לפי ס' 46 (ס' 17(ג));

שלושה נציגים: הבהרת הדמוקרטים בסוף ס' 14(ה). (הנוסח המחייב של ה-3% — אינו רלוונטי עוד.)

**הוכרע** **100 הימים — חקיקה לפני כינון הממשלה** — הוכרע 1.10.2026: אין חקיקה לפני כינון הממשלה (התוכנית 0.3). חקיקה כזו אפשרית טכנית, אבל מעשית אינה ישימה. המשמעות: חוק היועמ"ש ייכנס לתוקף ב-1.1.2027, והביטול ייעשה בהקדם אחרי הכינון (2.2, 4.3).

**הוכרע** **100 הימים — סדר החקיקה** — הוכרע 1.10.2026: ברירת המחדל — חוק השוויון בנטל הוא ההצעה הראשונה שהממשלה מאשרת ומניחה, והשלמתו במושב הראשון; ביטולי החקיקה (2.1, 2.2) מתקדמים במקביל (התוכנית 1.4).

**הוכרע** **100 הימים — שומרי סף** — הוכרע 1.10.2026: ברירת המחדל — אין פעולה ב-100 הימים; כל שינוי בהליך שקובע הדין, ולפי קווי היסוד 0.4 ו-6.2.

**הוכרע** **100 הימים — החוקה** — הוכרע 1.10.2026: ברירת המחדל — בלי מועד להנחת המבוא והפרק הראשון; משאל העם בחוק רגיל, כלשון ישראל ביתנו (התוכנית 3.2). לסוג החקיקה לא הייתה ברירת מחדל.

**הוכרע** **100 הימים — מועדים של מפלגה אחת** — הוכרע 1.10.2026: ברירת המחדל — המועדים נשארים (ת:1).

**הוכרע** **ביטול התיקון לחוק-יסוד: השפיטה — סיווג** — הוכרע 1.10.2026: **4/4**, לפי חתימת ליברמן על ההצהרה מ-27.3.2025 (קווי היסוד 6.3; ס' 61, 99(א) לחוקה).

**הוכרע** **קווי היסוד — חוקי הכנסת ה-25, חוק הנאשם וכספים קואליציוניים** — הוכרע 1.10.2026: נכללו לפי כלל ההכרעה (6.7 **צר**; 6.8 **צר**; 8.8 **צר**).

**פתוח** **הטלת הרכבת הממשלה (ס' 47(א) לחוקה)** — ראש הסיעה הגדולה תחילה (ברירת המחדל), או הדין הקיים: שיקול דעת הנשיא (ס' 7 לחוק-יסוד: הממשלה)? ראשי המפלגות סיכמו לדון בהרכבת הממשלה אחרי הבחירות.

**פתוח** **פטור לאשה נשואה מול ס' 30(ב) לחוקה** — בדיקה משפטית; עד אז הדין הקיים.